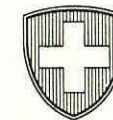


Votazione popolare del 3 dicembre 1978



Chiarimenti pagina 3

1 Decreto federale sull'economia lattiera 1977 pagina 17

2 Protezione degli animali pagina 27

3 Polizia di sicurezza pagina 36

4 Formazione professionale pagina 39

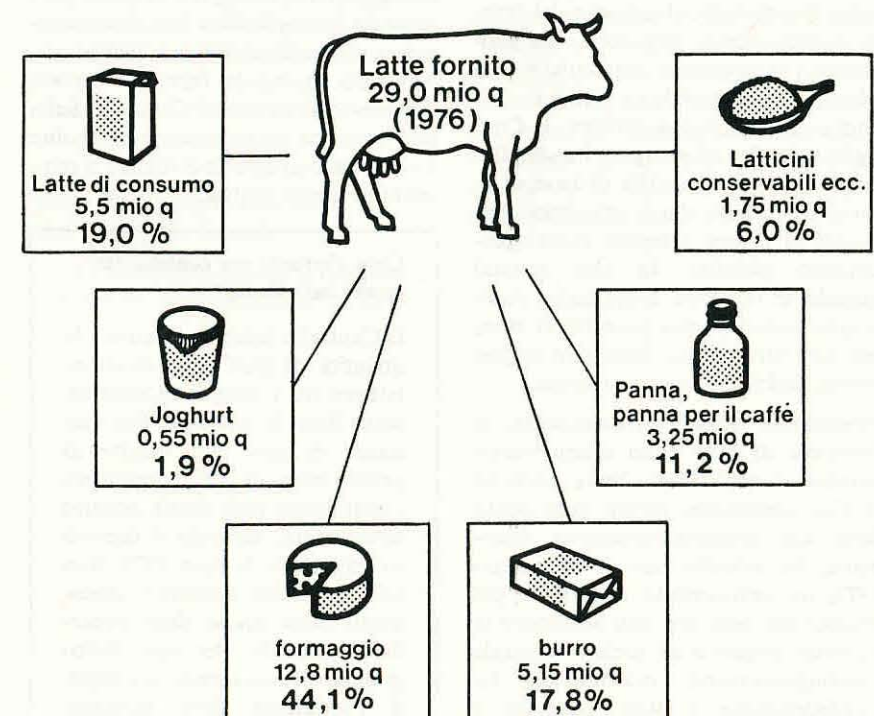
Votazione popolare del 3 dicembre 1978

Formazione professionale

1 Chiarimenti riguardo al decreto sull'economia lattiera 1977

Con il decreto sull'economia lattiera 1977, le Camere federali hanno preso speciali provvedimenti per assicurare l'utilizzazione del latte e contenerne la

produzione nel prossimo decennio. Dacchè è stato chiesto il referendum, il popolo dovrà pronunciarsi al riguardo.



Latte, burro, formaggio, yoghurt, panna, panna per il caffè, la quantità annua di latte giunge in molteplici forme al consumatore.

NECESSITA' DI LIMITARE LA PRODUZIONE LATTIERA

Poichè il clima e l'altitudine elevata di numerose zone rurali ostacolano la campicoltura, una parte rilevante dei nostri contadini è costretta a dedicarsi soprattutto alla produzione lattiera. Per molte famiglie d'agricoltori il reddito proveniente dal latte è inoltre l'unica fonte regolare d'introiti. La produzione agricola in Svizzera, come in tutti gli Stati industrializzati, è onerosa e la maggior parte dei latticini non può essere smerciata a prezzi atti a coprire i costi effettivi. Per assicurare ai contadini un reddito equo e nello stesso tempo evitare che il consumatore abbia a pagare prezzi eccessivi, la Confederazione concede da anni importanti sussidi a favore dell'utilizzazione del latte. In questo modo, non solo essa promuove l'esportazione dei latticini, ma adotta parimente misure intese a contenere la produzione lattiera. Il Consiglio federale, ad esempio, ha stabilito annualmente la quantità di base delle forniture di latte che di principio sono pagate al prezzo integrale (contingentamento globale). In altri termini quando le forniture complessive risultavano superiori alla quantità di base, per ogni litro di latte fornito in troppo veniva dedotta una certa somma.

Nonostante questi provvedimenti, le forniture di latte sono ulteriormente aumentate negli ultimi anni, cosicchè la Confederazione, tenuto pure conto della sua precaria situazione finanziaria, ha istituito, con il 1° maggio 1977, un ordinamento transitorio più efficace che fissa *per ogni produttore* la quantità pagabile al prezzo integrale (contingentamento individuale). La Confederazione è stata costretta a prendere questo provvedimento, pur sapendo che fosse di difficile applicazione, dato che il contingentamento

globale non era stato sufficiente per contenere la produzione lattiera.

RIPERCUSSIONI DEL DECRETO SULL'ECONOMIA LATTIERA 1977

Il decreto sull'economia lattiera 1977, che è ora sottoposto a votazione, mette a disposizione importanti mezzi finanziari che permetteranno alla Confederazione di sussidiare l'utilizzazione del latte. Il decreto prevede inoltre provvedimenti destinati ad assicurare lo smercio di una quantità quanto possibile importante di latticini indigeni di buona qualità. Nondimeno, gli oneri federali per questi provvedimenti non devono aumentare in misura eccessiva. In altri termini, occorrerebbe che le forniture di latte non superino un determinato limite. *Il decreto istituisce pertanto la base giuridica per il mantenimento del contingentamento individuale.* Nel caso in cui le forniture lattiere dovessero diminuire, il Consiglio federale potrebbe in ogni momento abolire il contingentamento individuale e reintrodurre quello globale.

Cosa s'intende per contingentamento individuale?

Il Consiglio federale ripartisce la quantità di base delle forniture lattiere tra i singoli produttori, ossia fissa la quantità che ciascuno di essi può fornire al prezzo integrale. Per determinare i contingenti individuali, occorre tener conto, secondo il decreto sull'economia lattiera 1977, non soltanto delle forniture precedenti, bensì anche della superficie aziendale. Per ogni chilogrammo di latte fornito in troppo, il produttore deve accettare un'elevata deduzione nel conteggio.

Obiezioni

Gli avversari del decreto sono del parere che la Confederazione, prescrivendo la quantità di latte producibile da ogni azienda, limita in modo inaccettabile la libertà imprenditoriale dell'agricoltore.

Essi affermano inoltre che il contingentamento individuale costituisce una minaccia per le piccole e medie aziende, che svantaggia soprattutto gli agricoltori di montagna e della zona prealpina collinare e che è pertanto iniquo, dacchè non tiene sufficientemente conto delle difficoltà d'esercizio in queste regioni. Secondo gli oppositori, la Confederazione dovrebbe disciplinare più severamente l'importazione dei foraggi. Secondo essi, infatti, queste importazioni consentono a numerosi agricoltori l'allevamento di un effettivo superiore al numero dei capi che potrebbe nutrire la loro azienda. Questa situazione, infine, contribuirebbe pure ad accrescere le forniture di latte.

Parere del Consiglio federale e dell'Assemblea federale

Tanto l'Esecutivo, quanto il Legislativo considerano indispensabile dirigere e

contenere, in una certa misura, la produzione lattiera, al fine di evitare un aumento eccessivo dei sussidi federali. Il contingentamento individuale costituisce il riscontro del prezzo di base garantito dallo Stato ed è inoltre più equo: in effetti, il produttore che rispetta il contingente assegnatogli non deve più sopportare le conseguenze delle forniture eccessive degli altri. Le grandi associazioni degli agricoltori hanno pertanto approvato, quandanche con talune riserve, il nuovo disciplinamento.

Il decreto tiene conto degli interessi dei contadini montani e della zona prealpina collinare, in particolare al momento della determinazione dei contingentamenti.

Il Consiglio federale ammette che occorre disciplinare più severamente l'impiego dei foraggi per contribuire a ridurre la produzione eccessiva di latte. A questo scopo, ha d'altronde proposto all'Assemblea federale, sottoponendole il disegno di decreto sull'economia lattiera 1977, una modificazione della legge sull'agricoltura.

2 Legge sulla protezione degli animali

NECESSITA' DI EMANARLA

Attualmente, la protezione degli animali è divenuta un problema urgente. Infatti, negli ultimi decenni, lo sfruttamento intensivo in batterie si è diffuso anche nel nostro paese; pure in aumento sono gli esperimenti condotti su animali ed inoltre vi sono molti privati che tengono a domicilio animali esotici. Tale evoluzione ha suscitato numerosi problemi risolvibili soltanto con l'adozione di un disciplinamento esteso. Aggiungasi che numerosi cantoni non hanno prescrizioni in materia di protezione degli animali; altri le hanno ma in modo insufficiente. Pertanto, il popolo e i cantoni hanno accettato a forte maggioranza, nel 1973, il nuovo articolo costituzionale sulla protezione degli animali e con ciò hanno dato alla Confederazione mandato di emanare una legge moderna nella materia. Il Consiglio federale e l'Assemblea federale hanno provveduto ad allestire la legge di cui si tratta. Essendo però stato interposto referendum, il popolo è chiamato a pronunciarsi nel merito.

QUAL'È LA NORMATIVA ISTITUITA DALLA LEGGE?

La maggior parte delle prescrizioni della legge disciplinano il comportamento dell'uomo nei confronti degli animali. Al fine di evitare che siano inflitti trattamenti inadeguati agli animali devono essere chieste autorizzazioni per:

– esercitare piccoli giardini zoologici,

- impiegare animali vivi a fini pubblicitari,
- detenere animali che pongono esigenze speciali circa le cure come le scimmie, i coccodrilli, ecc.

Pure in materia di trasporto degli animali sono state poste esigenze più severe. E' mantenuto il divieto di dissanguare gli animali senza previo stordimento (divieto della macellazione rituale). E' inoltre data facoltà al Consiglio federale di emanare prescrizioni in materia di importazione e transito di animali e di prodotti animali. Ciò consente segnatamente di vietare l'importazione di pelli di cuccioli di foca.

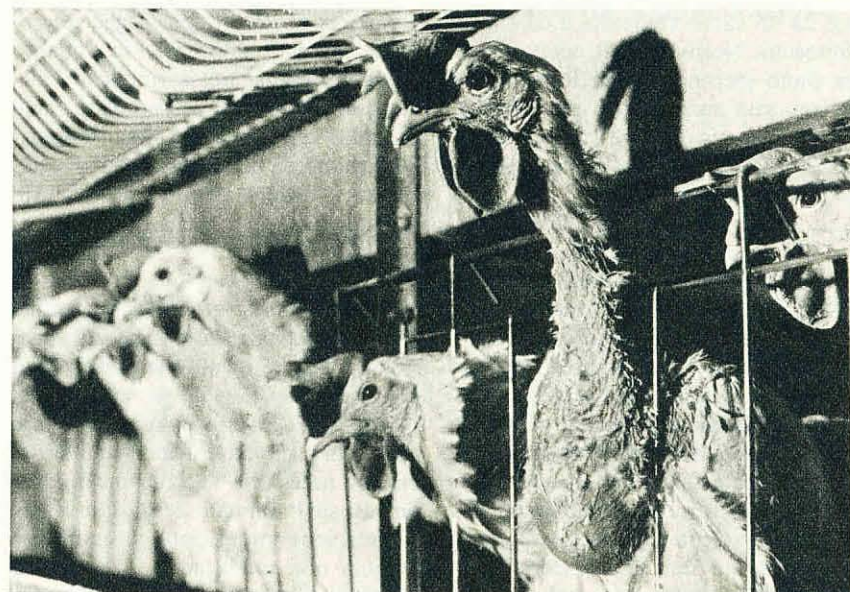
Le disposizioni più importanti e anche più controverse della legge sono quelle che si applicano alla *custodia degli animali* e agli *esperimenti su animali*.

PUNTI CONTROVERSI

1. Detenzione nell'oscurità permanente e in batterie

Nelle imprese industriali d'ingrasso, spesso i vitelli e i suini sono detenuti nell'oscurità permanente per limitarli nel movimento e quindi anche nella richiesta di foraggio. Con tale forma di custodia è possibile produrre un quantità maggiore di carne impiegando meno foraggio.

Il Consiglio federale ritiene che tale modo di custodia è crudele e quindi potrà vietarlo fondandosi sulla presente legge.



D'ora in poi il Consiglio federale potrà intervenire quando animali custoditi a scopo di sfruttamento intensivo sono trattati con crudeltà.

Problemi analoghi sorgono nel campo *avicolo*. Infatti, lo sfruttamento di volatili in batteria, attualmente molto diffuso, pur consentendo una produzione razionale di uova a basso costo, risulta tutt'altro che favorevole per l'animale. Ove occorra, il Consiglio federale può adottare provvedimenti per migliorare la situazione. Esso vieterà le forme di detenzione che comportano un trattamento crudele dei volatili. Tuttavia, deve essere concesso ai produttori un termine congruo per consentire loro l'adeguamento degli impianti alle nuove esigenze.

Gli avversari della legge chiedono che talune forme di detenzione siano direttamente vietate. Promotori ed avversari perseguono la stessa finalità: entrambi vogliono garantire una miglior protezione all'animale. La soluzione avanzata dall'Assemblea federale offre un vantaggio innegabile: con l'ordinamento proposto, il Consiglio federale è in grado di tener conto rapidamente dell'evoluzione nel campo della protezione degli animali evitando una revisione della legge che richiederebbe molto tempo.

2. Esperimenti su animali

Prima di mettere in commercio un medicamento, quest'ultimo deve essere sperimentato sugli animali per consta-

tare da un canto l'efficacia e dall'altro l'innocuità. Nessuno infatti accetterebbe che siano sperimentati direttamente su pazienti medicamenti dagli effetti ignoti. Orbene, la nuova legge non vieta gli esperimenti su animali protegge però meglio questi ultimi:

Gli interventi dolorosi per l'animale o che gli provocano uno stato di ansietà o di perturbamento considerevole devono essere subordinati a un'autorizzazione cantonale. Tali autorizzazioni saranno rilasciate soltanto quando si tratta di ricerche scientifiche rigidamente specificate. I cantoni hanno l'obbligo di istituire commissioni incaricate della vigilanza sulle condizioni in cui sono detenuti gli animali sottoposti a tali esperimenti come anche sull'esecuzione di questi ultimi.

Numerosi avversari della legge respingono questa soluzione in quanto ritengono che si possa rinunciare alla maggior parte degli esperimenti sugli animali; essi chiedono una maggior limitazione di tali esperimenti o addirittura il divieto assoluto di eseguirli.

Il Consiglio federale come anche l'Assemblea federale

si sono pronunciati favorevolmente nei confronti della presente legge sulla protezione degli animali ritenendola una soluzione ragionevole e applicabile. Infatti, grazie ad essa, è possibile vietare i modi di custodia crudeli e limitare al minimo necessario l'esecuzione di esperimenti sugli animali. Senza tale legge, la situazione attuale, già generalmente ritenuta non soddisfacente, verrebbe a prolungarsi per altri anni. Orbene, nessuno, neppure gli avversari, auspicano che si debba attendere più a lungo.

3 Creazione della polizia di sicurezza della Confederazione

La presente legge prevede di creare una truppa di polizia, formata di contingenti di forze cantonali di polizia, che sarebbe posta a disposizione della Confederazione per i compiti di sicurezza che le incombono: contro questa legge è stato interposto referendum. Il popolo è ora chiamato a decidere.

DI CHE COSA SI TRATTA?

Il terrorismo internazionale non si è arrestato alle nostre frontiere. Prese d'ostaggi, attentati terroristici, rapimenti possono ad ogni momento aversi anche nel nostro Paese e richiedere provvedimenti per i quali non bastano i mezzi di cui dispongono i Cantoni singoli. Occorre perciò provvedere per tempo alla protezione del cittadino.

SITUAZIONE ATTUALE E SUOI SVANTAGGI

Sia per i compiti particolari di protezione e di sorveglianza, sia per garantire l'ordine pubblico, la Confederazione dispone oggi di due sole possibilità.

1. Il Consiglio federale può richiedere ai Cantoni le forze necessarie

Svantaggi:

- La partecipazione dei Cantoni è libera. Il Consiglio federale non può così, proprio nel momento critico, sapere su quante forze contare e neppure per quanto tempo.

- Istruzione ed equipaggiamento delle persone dei diversi corpi cantonali di polizia sono in parte diversi. La collaborazione è resa più difficile.
- E' difficile risolvere in modo soddisfacente le questioni inerenti alla responsabilità e alla direzione di una truppa mista di polizia.

Fanno parte dei compiti di sicurezza che incombono alla Confederazione:

- la protezione da attentati contro aeroporti ed aerei
- la protezione delle ambasciate estere in Svizzera
- la protezione delle organizzazioni internazionali e dei partecipanti alle conferenze in Svizzera
- la protezione dei capi di Stato stranieri in visita ufficiale nel nostro Paese
- la protezione delle autorità e degli edifici federali
- la garanzia dell'ordine pubblico. Questo compito spetta in effetti in primo luogo ai Cantoni. Ove avvengano perturbamenti di portata tale che le autorità cantonali non sono più in grado di venirne a capo, la Confederazione è allora vincolata ad intervenire.



Protezione degli aeroporti – un compito della polizia di sicurezza della Confederazione.

2. Il Consiglio federale può fare intervenire l'esercito

Svantaggi:

- L'impiego dell'esercito per la salvaguardia dell'ordine pubblico dovrebbe avvenire, per motivi politici e psicologici, soltanto in casi di urgenza estrema.
- Compito dell'esercito è in primo luogo la difesa con mezzi militari dell'indipendenza del nostro Paese. L'istruzione dell'esercito è rivolta a tale obiettivo.
- La protezione delle conferenze, ambasciate, aeroporti o persone singole è avantutto compito della polizia. Anche questa incombenza richiede una particolare istruzione e materiale speciale.

COME SARA' IMPIEGATA LA POLIZIA DI SICUREZZA DELLA CONFEDERAZIONE?

La polizia di sicurezza è costituita di

contingenti di corpi di polizia cantonali, secondo il sistema degli elementi combinabili. Il Consiglio federale chiama in servizio, in caso di necessità, i contingenti occorrenti. Ove le unità della polizia di sicurezza non siano né in periodo di istruzione, né in fase d'intervento, esse prestano servizio presso le rispettive truppe cantonali di polizia. *Non si crea una nuova truppa di polizia, e neppure una truppa permanente.*

Costi

Confederazione e Cantoni sopportano insieme i costi della polizia di sicurezza. I Cantoni sopperiscono a quelli relativi al reclutamento e all'istruzione generale, la Confederazione a quelli dell'istruzione centrale speciale e dell'equipaggiamento unitario.

OBIEZIONI CONTRO LA POLIZIA DI SICUREZZA

Gli avversari della polizia di sicurezza provengono da ambienti differenti e

respingono il progetto per motivi diversi

- Gli uni fanno valere che la sovranità cantonale in materia di polizia e con ciò il federalismo sarebbero minacciati dall'istituzione di una truppa di polizia, affidata alla direzione della Confederazione.
- Altri temono che la polizia di sicurezza abbia ad essere impiegata per la repressione di scioperi e dimostrazioni.
- Infine, la polizia di sicurezza non risponderebbe ad una effettiva necessità, potendosi già oggi fare ricorso a contingenti misti, provenienti da diversi Cantoni.

IL CONSIGLIO FEDERALE E LA GRANDE MAGGIORANZA DELL'ASSEMBLEA FEDERALE

partono invece dalle seguenti considerazioni:

- In considerazione degli atti di violenza e di terrorismo, avvenuti negli ultimi anni, anche nel nostro Paese, non è possibile rinunciare alla polizia di sicurezza della Confederazione.

Avvenimenti che superano le possibilità dei Cantoni richiedono provvedimenti a livello federale. La soluzione proposta non prevede tuttavia un corpo di polizia permanente della Confederazione. Essa rispetta la sovranità cantonale in materia di polizia. Prima dell'impiego, la Confederazione consulta i Cantoni. La chiamata è effettuata dai Cantoni e il comando affidato di regola a un funzionario cantonale di polizia.

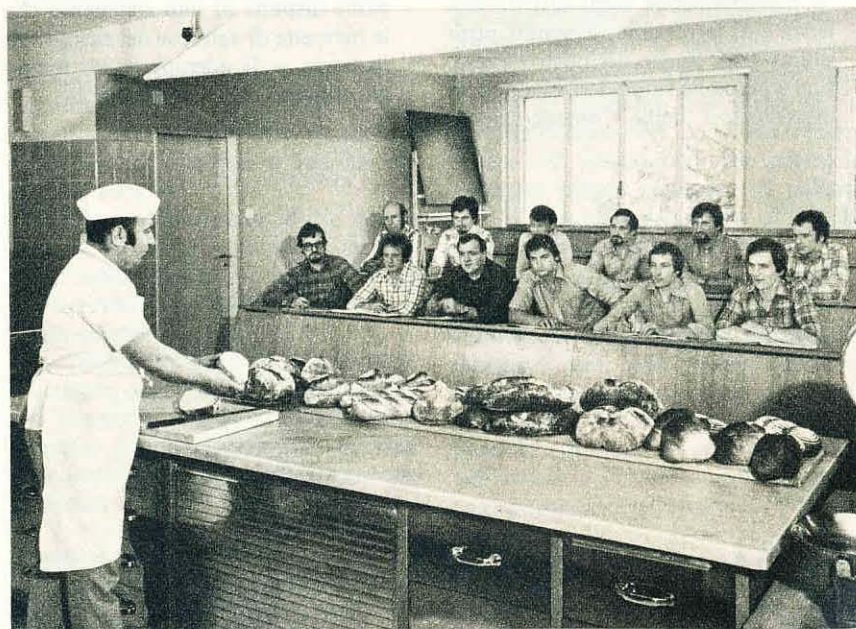
- Ove l'ordine pubblico sia perturbato, la polizia di sicurezza della Confederazione è impiegata soltanto se avvengono fatti di violenza tanto gravi da non poter essere controllati dai Cantoni.
- Il sistema attuale, basato sull'aiuto spontaneo dei Cantoni, è stato creato nel secolo scorso e non basta quando occorrono interventi di polizia che coprano più regioni. Con la proposta polizia di sicurezza, la Confederazione dispone di uno strumento che le permette di agire, se del caso, rapidamente, e di adempiere per tempo gli obblighi che le incombono.

4 Legge federale sulla formazione professionale

La prosperità e il successo economico del nostro Paese sono dovuti in gran parte all'elevato livello della formazione professionale che però dev'essere costantemente adeguata all'evoluzione tecnica, economica e sociale. Per questo motivo, la legge sulla formazione professionale del 1963 è stata riveduta. Contro la nuova legge è stato presentato il referendum, sul quale il popolo è chiamato a pronunciarsi.

Oggetto

In media, 150 000 giovani svolgono un tirocinio professionale disciplinato da questa legge e circa 60 000 maestri di tirocinio si occupano della loro formazione. La legge si applica parimente alle scuole tecniche superiori e ad altre scuole per i quadri, agli esami di professione e agli esami professionali superiori (esami di maestro), nonché all'orientamento professionale.



Buon tirocinio – pane gustoso. Apprendisti panettieri nella formazione.

Trattasi di conferire agli apprendisti una buona formazione teorica e una formazione pratica specializzata. Inoltre, dev'essere loro impartita una formazione generale quanto possibile vasta.

INNOVAZIONI DELLA NUOVA LEGGE

1. Miglioramento del tirocinio nell'azienda

Il tirocinio aziendale, durante il quale la formazione pratica in un'impresa artigianale o industriale si avvicenda con l'insegnamento nella scuola professionale, ha fatto buona prova ed è pertanto mantenuto. Le seguenti innovazioni permettono però di migliorarlo ulteriormente:

- In corsi obbligatori centrali (Corsi d'introduzione), agli apprendisti sono conferite le capacità fondamentali per la loro professione.
- I maestri di tirocinio, che non hanno ancora formato con successo apprendisti, devono prepararsi al loro compito frequentando corsi di formazione.
- Modelli di guida metodica devono garantire un'adeguata formazione nell'azienda.
- Gli apprendisti, che faticano a seguire l'insegnamento nella scuola professionale, possono approfondire le loro conoscenze nelle materie obbligatorie in corsi speciali (corsi di ripetizione).
- Gli apprendisti possono frequentare i corsi facoltativi senza deduzioni dal salario.
- Gli apprendisti non possono essere chiamati a eseguire lavori a cottimo.

- Il servizio medico scolastico è ampliato.
- La ricerca in materia di formazione professionale è maggiormente promossa.

2. Disciplinamento della formazione empirica

Presentemente, le numerose persone attive, che non hanno compiuto un tirocinio (semi-qualificati), non godono, durante la formazione, di una particolare protezione giuridica. I datori di lavoro possono organizzare liberamente la formazione empirica. Secondo la nuova legge, il praticante ha ora diritto a un contratto scritto, con disposizioni analoghe a quelle del contratto di tirocinio. Compiuta la formazione, è rilasciato un attestato.

In futuro, la *formazione empirica* nell'azienda dura almeno un anno ed è completata con l'insegnamento nelle materie professionali e di cultura generale.

3. Diplomi e borse di studio

- Le scuole dei tecnici e le scuole superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione sono presentemente pure disciplinate nella legge. Coloro i quali hanno superato l'esame finale di una scuola riconosciuta hanno diritto a un titolo legalmente protetto.
- Tutte le categorie di persone formate secondo le norme della nuova legge beneficiano, per quanto concerne le borse di studio, delle medesime aliquote di sussidio applicate agli allievi delle scuole medie e agli studenti universitari.



Prima apprendista, poi commessa di vendita: una carriera scelta da molte giovani.

PUNTI CONTROVERSI

Formazione empirica

Gli oppositori sono contrari al disciplinamento legale della formazione empirica poichè temono una riduzione dei posti di tirocinio in favore di quelli riservati ai praticanti, con l'effetto di privare migliaia di adolescenti, prosciolti dall'obbligo scolastico, delle loro possibilità professionali. Inoltre, la formazione empirica istituirebbe, secondo loro, una nuova categoria di salariati che accettano paghe basse.

Al riguardo osserviamo che non sussiste alcun motivo per presumere che la nuova legge aumenterà il numero dei semi-qualificati. Essa migliora la loro posizione e accorda loro una determinata protezione.

Agli adolescenti, che altrimenti rimarrebbero operai non qualificati, la formazione empirica offre un'istruzione riconosciuta.

Durata dell'insegnamento professionale

Gli oppositori disapprovano il mantenimento del sistema attuale che stabilisce a un giorno per settimana la durata minima dell'insegnamento nella scuola professionale. Secondo essi, questo disciplinamento ostacola il promovimento, così auspicabile, della formazione generale.

Al riguardo rileviamo che la legge consente di estendere l'insegnamento professionale secondo le esigenze delle singole professioni. Anche le aziende di tirocinio devono però poter disporre, come finora, di un tempo sufficiente per la formazione dell'apprendista, che diventa sempre più complessa.

Specializzazione

Si rimprovera alla nuova legge di promuovere la specializzazione solo in settori limitati. Gli oppositori sono infatti del parere che la formazione

dovrebbe conferire conoscenze professionali di base sufficientemente vaste, affinché più tardi, se necessario, il lavoratore possa cambiare la sua professione o mutare la sua attività.

Al riguardo evidenziamo che la legge si sforza di conciliare la necessità di promuovere la specializzazione con l'imperativo di incoraggiare l'istruzione generale. La formazione di base è ampliata in modo che l'apprendista possa, in seguito, perfezionare le sue conoscenze.

Controllo delle aziende di tirocinio

Gli oppositori temono che la qualità della formazione continuerà a variare notevolmente secondo le aziende, dachè la legge non prevede, per gli apprendisti e i sindacati, un diritto di partecipazione grazie al quale essi possono esercitare un controllo sulle aziende di tirocinio.

Al riguardo notiamo che nessun prov-

vedimento organizzativo potrà mai sopprimere le discrepanze qualitative della formazione data nelle singole aziende. Queste discrepanze possono però essere contenute entro limiti accettabili, grazie a una sorveglianza funzionale delle aziende. Anche secondo la nuova legge, la sorveglianza sulla formazione nell'azienda imcombe agli uffici cantonali della formazione professionale, che, se necessario, possono perfino sciogliere rapporti di tirocinio e revocare al maestro manchevole l'autorizzazione di formare apprendisti.

IL CONSIGLIO FEDERALE E L'ASSEMBLEA FEDERALE

si sono espressi in favore della nuova legge, che costituisce un compromesso giudizioso e che contribuisce ad assicurare il posto di tirocinio agli adolescenti prosciolti dall'obbligo scolastico, il cui numero aumenterà nei prossimi anni.

Decreto sull'economia lattiera 1977 (DEL 1977)

del 7 ottobre 1977

Sezione 1: Spese per il collocamento

Art. 1 In generale

¹ Il Consiglio federale può assegnare contributi suppletivi per agevolare lo smercio interno dei latticini indigeni in quanto si rivelino insufficienti gli introiti vincolati allo scopo giusta l'articolo 26 capoverso 1 lettera b della legge sull'agricoltura e gli articoli 9 a 12 del presente decreto.

² I contributi suppletivi sono concessi a condizione che siano adottate ragionevoli misure di mutuo aiuto. L'Unione centrale dei produttori svizzeri di latte (Unione centrale) e le sue sezioni devono segnatamente prendere provvedimenti per:

- a. la raccolta, la distribuzione e l'utilizzazione del latte nel modo più economico possibile;
- b. la ripresa di un adeguato quantitativo di latticini da parte dei produttori di latte commerciale;
- c. il promovimento dello smercio e della qualità del latte commerciale e dei latticini.

Art. 2 Quantità di base

¹ Il Consiglio federale stabilisce all'inizio di ogni periodo contabile (1° novembre – 31 ottobre) la quantità di base della produzione di latte commerciale. Esso tiene conto dei provvedimenti presi per promuovere adeguate condizioni di utilizzazione e di mercato, dei presumibili sviluppi della produzione e dello smercio come anche delle condizioni di reddito nell'agricoltura e dell'onere complessivo della Confederazione. Il Consiglio federale può adeguare la quantità di base, durante il periodo contabile, alle condizioni del mercato.

² Qualora le forniture di latte commerciale superino la quantità di base, la quota dei produttori giusta l'articolo 3 capoverso 4 aumenta di 40 centesimi per chilogrammo di latte fornito in più. In caso di aumenti del prezzo di base, il Consiglio federale può maggiorare la quota, al massimo sino a concorrenza degli aumenti. Nessuna partecipazione suppletiva è richiesta ai produttori se la quantità di base non è superata di più del 5 per mille.

Art. 3 Ripartizione delle spese fra Confederazione e produttori

¹ Le spese del conto lattiero sono coperte mediante:

- a. gli introiti vincolati allo scopo giusta l'articolo 26 capoverso 1 lettera b della legge sull'agricoltura e gli articoli 9 a 12 del presente decreto;
- b. un contributo iniziale annuo della Confederazione di 150 milioni di franchi al massimo;
- c. un'eventuale quota dei produttori di latte commerciale, giusta l'articolo 2 capoverso 2 o 5 capoverso 2.

² La Confederazione compensa, in favore del conto lattiero, le diminuzioni d'entrate vincolate allo scopo, dovute all'osservanza di impegni di politica commerciale.

³ I contributi secondo i capoversi 1 e 2, eccettuati i soprapprezzi riscossi giusta l'articolo 12, servono a coprire proporzionalmente i costi per il collocamento del burro, i costi per il collocamento del formaggio e per altri provvedimenti.

⁴ Quale provvedimento atto a indirizzare la produzione, i produttori di latte commerciale devono partecipare come segue alla parte non coperta delle spese:

- per i costi di collocamento del burro, in ragione del 40 per cento;
- per i costi di collocamento del formaggio e di altri provvedimenti, in ragione del 10 per cento.

Questa partecipazione ammonta, al massimo, a 2 centesimi per ogni chilogrammo di latte commerciale che supera l'attribuzione libera.

⁵ Le spese rimanenti sono coperte dalla Confederazione.

Art. 4 Riscossione e calcolo della quota dei produttori

¹ Per garantire la partecipazione ai costi da parte dei produttori (art. 2 cpv. 2, art. 3 cpv. 4 e art. 6 cpv. 2) quest'ultimi pagano una tassa condizionale (somma di garanzia) su ogni chilogrammo di latte commerciale.

² Dopo ogni periodo contabile è restituita al produttore la somma di garanzia per un'attribuzione libera di 8000 kg. Nelle regioni di montagna, secondo il catasto della produzione animale, e nella zona prealpina collinare l'attribuzione libera ammonta a 20 000 kg.

³ Il Consiglio federale stabilisce all'inizio di ogni periodo contabile la somma di garanzia. Ove occorra esso può modificarla nel corso del periodo.

⁴ Il ricavo dalla somma di garanzia e la quota dei produttori sono accertati al termine di ogni periodo contabile. Nel caso di eccedenza, la differenza è rifiuta ai produttori in proporzione alle loro prestazioni di garanzia. La somma di garanzia che non bastasse a coprire la quota dei produttori sarà corrispondentemente aumentata per il periodo successivo.

Art. 5 Contingentamento del latte

¹ Se l'aumento della quota dei produttori (art. 2 cpv. 2) non è sufficiente per limitare la produzione di latte commerciale, il Consiglio federale può sostituire a tale provvedimento una ripartizione della quantità di base fra i singoli produttori (contingentamento del latte).

² Il produttore paga, sotto forma di deduzione dal prezzo del latte o di tassa,

40 centesimi per ogni chilogrammo di latte fornito in più del contingente. Ove occorra, tale somma può essere aumentata fino a 60 centesimi.

³ Per la determinazione dei contingenti individuali, il Consiglio federale considera la superficie dell'azienda e le possibilità d'esercizio agricolo, tenendo segnatamente conto della regione montana e dell'economia casearia.

⁴ Il Consiglio federale può ordinare che il membro d'una organizzazione locale di produttori debba pagare la somma soltanto quando è superato il contingente dell'organizzazione, compresi eventuali singoli produttori.

⁵ Il Consiglio federale disciplina i particolari. Esso può fondarsi su altri criteri sinchè non sono note le superfici.

Sezione 2: Alleggerimento del mercato lattiero, miglioramento delle strutture e promovimento della qualità

Art. 6 Eliminazione di vacche lattifere, riconversione d'aziende e altri provvedimenti

¹ Per alleggerire il mercato lattiero, il Consiglio federale può ordinare o promuovere l'eliminazione di vacche lattifere e la conversione in aziende praticanti l'ingrasso o altro genere di produzione, segnatamente nelle regioni in cui non è fabbricato formaggio. Esso può prendere altri provvedimenti atti a snellire il mercato lattiero.

² I costi di tali provvedimenti sono coperti mediante il provento dai soprapprezzi riscossi giusta l'articolo 19 della legge sull'agricoltura in quanto non siano devoluti ad altri scopi. La parte non coperta è addossata, in parti uguali, alla Confederazione ed ai produttori di latte commerciale. Per tale scopo il Consiglio federale può aumentare al massimo di 1 centesimo per chilogrammo di latte commerciale la somma di garanzia (art. 4 cpv. 1).

³ Il Consiglio federale provvede affinché i produttori che intendono procedere alla riconversione possano, in caso di divergenze con le cooperative, ottenere consulenza circa l'adeguatezza dell'indennità d'uscita prevista negli statuti.

Art. 7 Contingente suppletivo

Il Consiglio federale può assegnare un adeguato contingente suppletivo ai produttori di latte che concludono contratti d'allevamento in regioni di montagna.

Art. 8 Impiego di latte intero per l'allevamento e l'ingrasso

Il Consiglio federale promuove l'impiego di latte intero e di grassi lattici nell'allevamento e nell'ingrasso di bovini. I costi vanno addossati al conto lattiero.

Art. 9 Succedanei del latte: norme di composizione e tassa

¹ I succedanei del latte sono prodotti da foraggio che possono sostituire o completare il latte intero, i suoi componenti oppure prodotti della lavorazione.

² Il Consiglio federale può stabilire norme di composizione dei succedanei del

latte al fine di ridurre la produzione di latte commerciale e garantirne un collocamento economico.

³ Il Consiglio federale può inoltre riscuotere, sui succedanei del latte di produzione indigena o sulle materie prime e i semifabbricati impiegati nella loro produzione, una tassa graduabile secondo il genere del succedaneo. Esso disciplina il rimborso della tassa per le merci non impiegate nella produzione di succedanei del latte.

⁴ Il provento dalla tassa serve a promuovere lo smercio di latticini e grassi commestibili indigeni, segnatamente a ridurre il prezzo.

Art. 10 Tassa sul latte scremato e sui prodotti a base di latte scremato

¹ Il Consiglio federale, per garantire un collocamento economico del latte commerciale, può riscuotere una tassa sul latte scremato impiegato allo stato puro o in miscuglio, in forma liquida o dissecata, come bevanda o materia prima nell'industria delle derrate alimentari e dei generi voluttuari, come anche per la fabbricazione di succedanei del latte.

² La tassa può essere graduata secondo l'impiego; il suo provento non deve però superare i costi a carico del conto lattiero per la riduzione del prezzo del burro prodotto con la fabbricazione di latte scremato.

³ In casi speciali, la tassa può essere riscossa sul prodotto finito (polvere di latte scremato, latte parzialmente scremato, yoghurt magro ecc.) secondo la sua composizione, ritenuto che la scrematura è equiparata all'aggiunta di latte scremato.

⁴ Il provento dalla tassa serve a promuovere lo smercio di latticini e grassi commestibili indigeni, segnatamente a ridurre il prezzo.

Art. 11 Importazioni di panna, di polvere di panna, di gelati commestibili e di preparati; sopraprezzi

² Il Consiglio federale può riscuotere sopraprezzi all'importazione dei seguenti prodotti:

- a. panna e polvere di panna;
- b. gelati commestibili (gelati, panna ghiacciata, ecc.) e polveri per la loro preparazione;
- c. preparati con un importante tenore in materie grasse, importati per eludere il disciplinamento sull'importazione di burro, oli e grassi commestibili;
- d. preparati con un importante tenore in latte secco o polvere di panna, importati per eludere i sopraprezzi su il latte secco e la polvere di panna.

² I sopraprezzi non devono superare la differenza fra i prezzi all'importazione, franco confine, merce sdoganata, e i prezzi medi all'ingrosso di prodotti indigeni comparabili.

³ Ove convenzioni con l'estero lo esigano, il Consiglio federale può riscuotere una tassa corrispondente sui prodotti dello stesso genere, fabbricati nel Paese.

⁴ La procedura è retta dall'articolo 31 capoverso 3 del decreto sullo statuto del latte.

⁵ Il provento dai sopraprezzi serve a promuovere lo smercio di latticini e grassi commestibili indigeni, segnatamente a ridurre il prezzo.

Art. 12 Importazione di formaggio; sopraprezzi

¹ Il Consiglio federale può riscuotere sopraprezzi sulle sorte di formaggio importate se esse pregiudicano lo smercio di formaggio indigeno a prezzo equo, giusta la legge sull'agricoltura.

² Il provento dai sopraprezzi serve a ridurre il prezzo di vendita nel Paese dei formaggi indigeni di buona qualità, fabbricati razionalmente, segnatamente dei formaggi a pasta molle e semidura.

³ I sopraprezzi possono essere graduati secondo le voci della tariffa doganale e secondo le sorte. Essi non devono superare la differenza tra i prezzi d'importazione, franco confine, merce sdoganata, e i prezzi medi all'ingrosso del formaggio indigeno delle sorte comparabili, tenuto conto delle riduzioni di prezzo giusta il capoverso 2.

⁴ Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Art. 13 Consultazione delle cerchie interessate

Il Consiglio federale consulta le cerchie interessate prima di prendere una decisione giusta gli articoli 6 a 12.

Art. 14 Costi del latte di soccorso

¹ Per mantenere lo smercio del latte di consumo nelle regioni di produzione lattiera insufficiente, il Consiglio federale può assegnare all'Unione centrale contributi per l'acquisto di latte di soccorso, attinti alle risorse generali della Confederazione.

² La concessione di questi contributi è subordinata alla condizione che l'Unione centrale prosegua gli sforzi per ridurre il costo del latte di soccorso.

Art. 15 Promovimento della produzione di formaggio

¹ Il Consiglio federale può prendere misure intese a mantenere e a promuovere la produzione di formaggio, segnatamente nella zona di divieto d'insilamento.

² Se l'impiego del foraggio insilato rischia di pregiudicare la fabbricazione o la qualità del formaggio, la Divisione dell'agricoltura può classificare nella zona di divieto d'insilamento organizzazioni locali di produttori di latte, o gruppi di produttori.

³ I costi sono addossati al conto lattiero; in caso di classificazione nell'altra zona, il Consiglio federale può obbligare l'Unione centrale a prestare un contributo equo.

Art. 16 Miglioramento strutturale

¹ Il Consiglio federale, per migliorare le strutture dell'economia casearia, può assegnare contributi a provvedimenti di riduzione dei costi, di promovimento

della qualità e d'organizzazione, alla chiusura d'aziende come anche agli impianti edilizi e tecnici.

² I miglioramenti delle strutture devono essere concepiti e realizzati secondo il catasto dei centri collettivi e delle aziende di trasformazione del latte, allestito dall'Unione centrale. La Divisione dell'agricoltura può disporre il raggruppamento di aziende e all'occorrenza la classificazione nella zona di divieto d'insilamento.

³ I contributi sono versati soltanto in quanto i sussidi per bonifiche fondiarie, i crediti d'investimento e altri aiuti, insieme con i mezzi finanziari dei beneficiari, non consentano la realizzazione dei miglioramenti delle strutture, di cui al capoverso 1.

⁴ I costi sono posti a carico del conto lattiero; nel caso di classificazione nell'altra zona, il Consiglio federale può obbligare l'Unione centrale a versare un contributo equo.

Art. 17 Servizio di controllo e di consulenza in materia d'economia lattiera

¹ I Cantoni, in collaborazione con le organizzazioni regionali d'economia lattiera (federazioni di produttori e associazioni di acquirenti di latte, altri utilizzatori) mantengono un Servizio di controllo e di consulenza in materia d'economia lattiera e lo adeguano ai bisogni del momento.

² Il Servizio di controllo e di consulenza in materia d'economia lattiera deve segnatamente vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del regolamento per la fornitura del latte e promuovere il miglioramento qualitativo del latte e dei latticini. Esso applica il sistema di pagamento del latte secondo la qualità e presta consulenza a chi si occupa della produzione, raccolta e utilizzazione del latte commerciale.

³ Il Servizio di controllo e di consulenza in materia di economia lattiera sottostà alla vigilanza della Confederazione. L'ufficio di vigilanza designato dal Consiglio federale può dare istruzioni ai servizi cantonali e regionali di controllo e consulenza in materia di economia lattiera, per tutto quanto concerne l'esecuzione del loro compito.

⁴ Le organizzazioni dell'economia lattiera, i Cantoni e la Confederazione si assumono i costi del Servizio.

⁵ Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 18 Contributo per la propaganda e la qualità

¹ Se l'Unione centrale riscuote dai produttori affiliati un contributo per il promovimento della qualità e dello smercio del latte commerciale (studio del mercato, propaganda, vendita di nuovi prodotti, ecc.) il Consiglio federale può ordinare, a titolo di perequazione degli oneri, il pagamento di una tassa corrispondente da parte dei produttori non affiliati. Esso mette il provento della tassa a disposizione dell'Unione centrale.

² L'Unione centrale presenta alla Divisione dell'agricoltura il bilancio di pre-

visione e il conteggio concernenti il contributo pagato dai produttori affiliati e non affiliati.

Sezione 3: Pene e provvedimenti amministrativi

Art. 19 Disposizioni penali in generale

1. Chiunque fornisce indicazioni false o fallaci in materia di contributi o di attribuzione di un contingente,

chiunque contravviene al presente decreto o alle sue prescrizioni d'esecuzione, chiunque contravviene alle prescrizioni dell'Assemblea federale o del Consiglio federale concernenti:

- a. la produzione, la qualità, la fornitura, il ritiro e l'utilizzazione di latte o di latticini come anche la raccolta, la distribuzione e la vendita di latte di consumo;
- b. le tasse e i sopraprezzi giusta l'articolo 26 capoverso 1 lettera b della legge sull'agricoltura e il presente decreto;
- c. l'attribuzione a un organismo centrale del diritto di importare burro (art. 26 cpv. 1 lett. c della legge sull'agricoltura),

chiunque produce o mette in commercio latte o latticini violando le prescrizioni ufficiali o approvate dalla Confederazione (art. 59 cpv. 2 della legge sull'agricoltura),

è punito, se ha agito intenzionalmente e non vi è reato più grave, con l'arresto o con la multa sino a 5000 franchi.

2. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 3000 franchi.

3. Se l'autore ha agito per fine di lucro, il giudice non è vincolato dal massimo della multa.

4. È applicabile l'articolo 114 della legge sull'agricoltura.

Art. 20 Infrazioni commesse nell'azienda, da mandatari e altre persone

¹ Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.

² Il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza.

³ Se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.

⁴ Una pena accessoria giusta l'articolo 114 della legge sull'agricoltura è inflitta alla persona giuridica, alla comunità di persone senza personalità giuridica, alla ditta individuale, alla corporazione o allo stabilimento di diritto pubblico.

Art. 21 Perseguimento penale

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Art. 22 Disposizioni speciali per i certificati riconosciuti dai Governi

¹ Se sono abusivamente domandati, rilasciati, impiegati oppure falsificati o contraffatti certificati svizzeri che, in stati esteri, autorizzano l'importazione di prodotti lattieri a dazi privilegiati, si applicano per analogia le disposizioni concernenti il perseguimento penale e la repressione delle infrazioni in materia di certificati d'origine.

² Ove sussista sospetto di una siffatta infrazione, l'ufficio che rilascia i certificati conduce le indagini necessarie e trasmette l'incarto, con i mezzi di prova, alla Divisione del commercio. Quest'ultima completa, ove occorra, le indagini.

³ L'articolo 20 è applicabile per analogia.

Art. 23 Pena amministrativa

¹ Chi elude o tenta di eludere completamente o parzialmente il pagamento delle tasse previste nel presente decreto può essere punito dalla Divisione dell'agricoltura, conformemente alla legge federale sul diritto penale amministrativo, con una multa sino al quintuplo della presunta somma elusa.

² In tal caso non si applica l'articolo 19.

Art. 24 Provvedimenti amministrativi

¹ La Divisione dell'agricoltura esige la restituzione dei profitti pecuniari illecitamente acquisiti. La sua decisione può essere deferita al Dipartimento federale dell'economia pubblica, indi al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo.

² Il diritto alla restituzione si prescrive in un anno a decorrere dal momento in cui l'organo federale competente ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni a decorrere dal momento in cui è sorto.

³ La prescrizione è interrotta da qualsiasi azione per restituzione. Essa rimane sospesa finché il debitore non possa essere escusso in Svizzera.

⁴ In caso d'infrazione delle disposizioni del presente decreto o di altri atti legislativi e decisioni federali concernenti la produzione, la qualità, la fornitura e il ritiro del latte e la fabbricazione di latticini, come anche il versamento, la riscossione e la trasmissione della tassa condizionale o di altre tasse, la Divisione dell'agricoltura può prendere misure verso il colpevole. Essa può segnatamente ridurre o interrompere il versamento dei premi di qualità, dei premi di compensazione e dei contributi, nonché vietare la fornitura o il ritiro di latte.

Art. 25 Sanzioni spettanti al Servizio di ispezione e consulenza in materia di economia lattiera

¹ In caso d'infrazione delle prescrizioni del regolamento di fornitura del latte, sono prese, secondo la gravità, le seguenti sanzioni:

- a. ammonimento;
- b. multa disciplinare sino a 2000 franchi, ma di almeno 600 franchi, di regola, per forniture di latte contenente sostanze inibitorie;
- c. nei casi gravi, sospensione del ritiro del latte o dei latticini sino a cessazione delle irregolarità.

² Il Consiglio federale designa gli organi giudicanti.

³ Contro gli ammonimenti e le multe disciplinari è ammesso il ricorso all'autorità cantonale. L'ufficio competente giusta l'articolo 17 capoverso 3 è parimente legittimato al ricorso. Contro tutte le altre ingiunzioni e decisioni è ammesso il ricorso alla Divisione dell'agricoltura, nel termine di 30 giorni a contare dalla notificazione. La procedura è retta dalle disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa.

⁴ È riservata l'azione per risarcimento dei danni.

⁵ Gli ispettori del latte e gli organi di polizia delle derrate alimentari possono sequestrare il latte e i latticini prodotti o messi in commercio nell'inosservanza del regolamento per la fornitura del latte, come anche gli apparecchi, le materie ausiliarie, i medicamenti e simili non conformi alle prescrizioni.

Sezione 4: Protezione giuridica

Art. 26 In generale

Le disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale sono applicabili ai ricorsi contro decisioni rese in virtù del presente decreto o delle sue prescrizioni d'esecuzione.

Art. 27 Contingentamento del latte

¹ Le decisioni che riguardano il contingentamento del latte possono essere deferite, entro trenta giorni, ad una commissione di ricorso. Le decisioni della commissione di ricorso possono essere impugnate, entro lo stesso termine, presso una commissione superiore di ricorso la quale decide definitivamente.

² Su proposta dei Cantoni interessati, il Consiglio federale nomina, per ogni sezione dell'Unione centrale, almeno una commissione di ricorso. Ognuna è composta di tre a cinque membri che devono essere indipendenti dalla sezione interessata. La commissione di ricorso decide parimente sui ricorsi interposti da produttori non affiliati che si trovano nella sua giurisdizione territoriale.

³ Il Consiglio federale nomina la commissione superiore di ricorso, i cui membri devono essere indipendenti dall'Unione centrale e dalle sue sezioni.

⁴ Per il rimanente, la legge federale sulla procedura amministrativa è applicabile alla procedura davanti alla commissione di ricorso e alla commissione superiore di ricorso.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 28 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione. Esso può ricorrere alla collaborazione dei Cantoni, della Società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi come anche delle organizzazioni economiche competenti.

² Esso può inoltre delegare talune sue competenze al Dipartimento federale dell'economia pubblica, agli uffici che gli sono subordinati oppure ad organizzazioni del settore lattiero.

³ Le disposizioni d'esecuzione dei Cantoni e delle organizzazioni con mansioni di diritto pubblico sottostanno all'approvazione del Consiglio federale o degli uffici da esso designati.

Art. 29 Incidenze nella legislazione federale

Le disposizioni seguenti, che modificano o completano la legislazione federale, sono applicabili durante la validità del presente decreto:

1. Contro decisioni attinenti al contingentamento del latte non è ammesso il ricorso di diritto amministrativo (complemento all'art. 100 lett. m della legge federale sull'organizzazione giudiziaria).
2. Le decisioni degli uffici cantonali del latte giusta gli articoli 7 capoverso 3 e 8 capoverso 3 del decreto sullo statuto del latte possono essere deferite all'autorità cantonale di ricorso di cui all'articolo 25 capoverso 3 del presente decreto (deroga all'art. 34 cpv. 2 del decreto sullo statuto del latte).
3. Gli articoli 111 capoversi 2 e 3 della legge sull'agricoltura e gli articoli 34 capoverso 1, 40 e 47 del decreto sullo statuto del latte non sono applicabili.

Art. 30 Referendum, entrata in vigore e validità

¹ Il presente decreto è d'obbligatorietà generale e sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore. Il decreto vige sino al 31 ottobre 1987.

Legge federale sulla protezione degli animali (LPDA)

del 9 marzo 1978

Sezione 1: In generale

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

¹ La presente legge disciplina il comportamento verso gli animali e ne persegue la protezione e il benessere.

² Essa s'applica unicamente ai vertebrati. Il Consiglio federale può includere gli invertebrati nelle proprie prescrizioni su il trasporto e il commercio internazionale d'animali.

³ Sono riservate le disposizioni pertinenti della legge federale del 10 giugno 1925 su la caccia e la protezione degli uccelli, della legge federale del 1^o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio, della legge federale del 14 dicembre 1973 sulla pesca e della legge del 1^o luglio 1966 sulle epizootie.

Art. 2 Principi

¹ Agli animali va riservato un trattamento che tiene conto nel miglior modo possibile delle loro necessità.

² Chiunque si occupa di animali deve, nella misura consentita dalle circostanze, aver cura del loro benessere.

³ È vietato infliggere ingiustificatamente ad animali dolori, sofferenze, lesioni o spavento.

Sezione 2: Custodia degli animali

Art. 3 Disposizioni comuni

¹ Chiunque tiene un animale o lo custodisce deve nutrirlo, prenderne cura e, ove occorra, dargli ricovero.

² La libertà di movimento necessaria all'animale non deve essere durevolmente o inutilmente limitata, se ciò comporta dolori, sofferenze o lesioni per l'animale.

³ Il Consiglio federale, udite le cerchie interessate, emana prescrizioni sulla custodia di animali, segnatamente circa le dimensioni minime, la disposi-

zione, l'illuminazione e l'areazione dei ricetti, la densità di convivenza in gruppi come pure i dispositivi per legarli.

Art. 4 Modi di custodia vietati

¹ Il Consiglio federale vieta i modi di custodia manifestamente contrastanti ai principi della protezione degli animali, segnatamente taluni modi di custodia in gabbia e nell'oscurità permanente.

² Esso può assoggettare taluni modi di custodia all'autorizzazione.

³ Per l'adeguamento degli impianti esistenti può essere concesso un termine congruo.

Art. 5 Sistemi e impianti di stabulazione

¹ I sistemi e gli impianti di stabulazione, fabbricati in serie, per la custodia di animali da reddito possono essere offerti e venduti soltanto se vi è l'autorizzazione di un servizio designato dal Consiglio federale. L'autorizzazione è rilasciata soltanto se i sistemi e impianti sono soddisfacenti alle esigenze per una corretta custodia degli animali. I costi della procedura d'autorizzazione sono a carico del richiedente.

² Il Consiglio federale stabilisce un periodo transitorio adeguato per i sistemi e gli impianti di stabulazione già in commercio al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6 Custodia di animali selvatici

¹ Per la custodia professionale di animali selvatici occorre un'autorizzazione dell'autorità cantonale.

² Soggiace all'obbligo d'autorizzazione anche la custodia privata di animali selvatici che pongono esigenze speciali per la custodia e per la cura. Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, designa tali animali.

Art. 7 Professione di guardiano d'animali

Il Consiglio federale può esigere un certificato di capacità per l'esercizio della professione di guardiano d'animali e stabilirne le condizioni per il rilascio, ove ciò risulti indicato per la tutela della vita e del benessere degli animali. La disposizione non s'applica all'agricoltura.

Sezione 3: Commercio e pubblicità con animali

Art. 8 Obbligo d'autorizzazione

¹ Il commercio professionale d'animali, e l'impiego di animali vivi per la pubblicità sono soggetti all'autorizzazione dell'autorità cantonale.

² Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, determina le condizioni d'autorizzazione.

³ Il commercio di primati e di felini selvatici è permesso solo ai giardini zoologici e ai parchi d'animali.

Art. 9 Commercio internazionale

¹ Il Consiglio federale può, a scopo di protezione degli animali, vietare, limitare o condizionare l'importazione, l'esportazione ed il transito di animali, nonché di prodotti animali.

² Esso disciplina o vieta l'importazione, l'esportazione ed il transito di animali, per motivi di protezione delle specie, e può comprendere nei provvedimenti anche i prodotti che ne derivano.

Sezione 4: Trasporto d'animali

Art. 10

¹ Gli animali devono essere trasportati in modo che non soffrano e non subiscano lesioni.

² Il Consiglio federale disciplina il trasporto di animali, segnatamente il carico, lo scarico, il ricovero, l'alimentazione, la custodia e la spedizione.

Sezione 5: Interventi su animali vivi

Art. 11 Anestesia obbligatoria

Con riserva delle disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali, gli interventi dolorosi possono essere effettuati soltanto da un veterinario e sotto anestesia totale o locale. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

Sezione 6: Esperimenti sugli animali

Art. 12 Definizione

Per esperimento sugli animali s'intende ogni procedimento in cui sono impiegati animali vivi con lo scopo di verificare un'ipotesi scientifica, ottenere informazioni, ricavare o controllare una sostanza oppure accertare gli effetti sull'animale di determinati provvedimenti, nonché qualsiasi utilizzazione di animali per la ricerca sperimentale sul comportamento.

Art. 13 Obbligo d'autorizzazione

Gli esperimenti che causano agli animali dolore o grave spavento o pregiudicano considerevolmente il loro stato generale sono sottoposti all'autorizzazione dell'autorità cantonale.

Art. 14 Rilascio dell'autorizzazione

¹ Gli esperimenti, soggetti ad autorizzazione, sugli animali devono essere limitati all'indispensabile.

² Le autorizzazioni sono accordate soltanto ai direttori scientifici di istituti o laboratori soddisfacenti alle esigenze dell'articolo 15 i cui esperimenti servono agli scopi seguenti:

- a. ricerca scientifica;
- b. produzione o controllo di sostanze, sieri, vaccini, reagenti diagnostici e medicinali;
- c. accertamento di processi e stati fisiologici o patologici;
- d. insegnamento nelle scuole superiori, in quanto lo esige;
- e. conservazione e riproduzione di materia vivente per finalità mediche o scientifiche, in quanto ciò non sia possibile altrimenti.

Art. 15 Esigenze

¹ Gli esperimenti, soggetti ad autorizzazione, su animali possono essere effettuati soltanto in istituti o laboratori che dispongono del personale qualificato e delle installazioni adeguate per la custodia delle specie animali di cui si tratta.

² Gli esperimenti su animali possono essere eseguiti soltanto sotto la direzione di uno specialista sperimentato, da persone aventi le conoscenze professionali e la formazione pratica necessarie.

³ Prima, durante e dopo gli esperimenti, gli animali vanno tenuti, alimentati e curati veterinariamente secondo le conoscenze più recenti.

Art. 16 Esecuzione degli esperimenti soggetti ad autorizzazione

¹ Dolori, sofferenze o lesioni possono essere causati all'animale soltanto se ciò è inevitabile per lo scopo prefisso.

² Se l'esperimento provoca dolori manifestamente non insignificanti, va praticata l'anestesia locale o totale, a meno che lo scopo dell'esperimento la escluda. In tal caso l'esperimento va eseguito in presenza dello specialista sperimentato giusta l'articolo 15 capoverso 2.

³ Gli esperimenti su animali superiori, come ad esempio i mammiferi, possono essere eseguiti soltanto se su animali inferiori non è possibile raggiungere lo scopo.

⁴ L'animale sottoposto a forti dolori, sofferenze o gravi spaventi in un esperimento non può più essere impiegato in altri.

⁵ L'animale, se dopo un intervento può sopravvivere soltanto con sofferenze, dev'essere ucciso in modo indolore non appena lo scopo dell'esperimento lo consenta.

Art. 17 Verbale

¹ Per ogni esperimento, soggetto ad autorizzazione, su animali va tenuto un verbale in cui sono indicati lo scopo, il procedimento, l'eventuale anestesia, come pure la specie e il numero degli animali impiegati.

² I verbali sono conservati durante due anni e tenuti a disposizione degli organi di sorveglianza.

Art. 18 Procedura d'autorizzazione e sorveglianza

I Cantoni disciplinano la procedura d'autorizzazione e sorvegliano la custodia degli animali da laboratorio e l'esecuzione degli esperimenti. Essi istituiscono perciò una commissione di specialisti e ne stabiliscono compiti e attribuzioni.

Art. 19 Commissione consultiva

L'Ufficio veterinario federale è assistito da una commissione consultiva di specialisti designata dal Consiglio federale. Essa è pure a disposizione per l'esame di domande e per consulenze riguardanti laboratori e istituti nei Cantoni in cui sono chieste soltanto raramente autorizzazioni per l'esecuzione di esperimenti su animali.

Sezione 7: Mattazione di animali

Art. 20 Obbligo di stordimento

¹ È vietata la mattazione di mammiferi senza stordimento prima del dissanguamento.

² Il Consiglio federale può prescrivere, per le grandi aziende, lo stordimento anche per la mattazione di pollame.

Art. 21 Metodi di stordimento

¹ Lo stordimento dev'essere possibilmente di azione immediata; altrimenti non deve causare dolore.

² Il Consiglio federale determina i metodi di stordimento ammessi.

Sezione 8: Pratiche vietate

Art. 22

¹ È vietato maltrattare gli animali, trascurarli in modo grave o costringerli senza necessità a fatiche eccessive.

² È vietato inoltre:

- a. uccidere animali con crudeltà;
- b. uccidere animali in modo perverso, segnatamente organizzare tiri su animali domestici o in cattività;
- c. organizzare tra o con animali combattimenti in cui essi sono maltrattati o uccisi;
- d. utilizzare animali vivi per addestrare cani o provarne l'aggressività; è fatta eccezione per l'addestramento e la prova dei cani nelle tane artificiali, alle condizioni stabilite dal Consiglio federale;
- e. utilizzare animali per esibizioni, pubblicità, riprese cinematografiche o fini analoghi, se ciò comporta manifestamente dolori, sofferenze o lesioni per essi;
- f. liberare o abbandonare un animale allevato in casa o nell'azienda, per sbarazzarsene;
- g. amputare gli artigli a gatti ed altri felidi, recidere le orecchie ai cani, sopprimere gli organi vocali o impiegare altri mezzi per impedire all'animale di emettere gridi ed esprimere dolore;
- h. somministrare agli animali sostanze eccitanti per aumentarne le prestazioni in gare sportive.

³ Il Consiglio federale può vietare altre pratiche su animali.

Sezione 9: Sussidi per la ricerca

Art. 23

La Confederazione può sostenere con sussidi la ricerca scientifica su il comportamento e la protezione degli animali.

Sezione 10: Provvedimenti amministrativi e rimedi giuridici

Art. 24 Divieti di tenere animali

Anche se non ricorrono gli estremi della pena, l'autorità può fare divieto, temporaneo o a tempo indeterminato, di tenere animali, di commerciare o trattare professionalmente con essi, a chi:

- a. è stato punito per reiterate o gravi infrazioni alle disposizioni della presente legge, ai disposti esecutivi emanati in virtù di essa o alle singole decisioni dell'autorità competente;
- b. per infermità o deficienza mentale, alcolismo o altri motivi è incapace di detenere un animale.

Art. 25 Intervento dell'autorità

¹ L'autorità interviene immediatamente se è accertato che animali sono gravemente trascurati o del tutto maltenuti. Essa può sequestrare cautelativa-

mente gli animali e ricoverarli adeguatamente a spese del detentore; se necessario essa può anche venderli o farli mattare. Essa può avvalersi all'uopo degli organi di polizia.

² Il ricavo dalla realizzazione dell'animale, dedotte le spese della procedura, spetta al proprietario.

Art. 26 Rimedi giuridici

¹ Contro le decisioni dell'Ufficio veterinario federale è ammissibile il ricorso al Dipartimento federale dell'economia pubblica.

² Del rimanente, sono applicabili le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Sezione 11: Disposizioni penali

Art. 27 Maltrattamento di animali

¹ Chiunque intenzionalmente:

- a. maltratta un animale, lo trascura in modo grave o lo costringe senza necessità a fatiche eccessive (art. 22 cpv. 1);
- b. uccide animali con crudeltà (art. 22 cpv. 2 lett. a);
- c. uccide in modo perverso animali, segnatamente organizza tiri su animali domestici o in cattività (art. 22 cpv. 2 lett. b);
- d. organizza tra o con animali combattimenti in cui essi sono maltrattati o uccisi (art. 22 cpv. 2 lett. c);
- e. durante l'esecuzione di esperimenti causa dolori, sofferenze o lesioni a un animale, ancorché evitabili per lo scopo prefisso (art. 16 cpv. 1),

è punito con la detenzione o la multa.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è dell'arresto o della multa fino a 20 000 franchi.

Art. 28 Infrazioni nel commercio internazionale

1. Chiunque, violando intenzionalmente la Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, importa, esporta, fa transitare animali o prodotti animali menzionati agli allegati I a III, o ne prende possesso è punito con la detenzione o la multa.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è dell'arresto o della multa fino a 20 000 franchi.

2. Chiunque intenzionalmente infrange le prescrizioni sul commercio internazionale emanate in virtù dell'articolo 9 capoversi 1 e 3 della presente legge, è punito con l'arresto o la multa fino a 20 000 franchi. Il tentativo e la complicità sono punibili.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Art. 29 Altre infrazioni

1. Chiunque intenzionalmente:

- a. trasgredisce le prescrizioni sulla custodia di animali (art. 3 e 4);
- b. viola le prescrizioni sul trasporto di animali (art. 10);
- c. viola le prescrizioni concernenti gli interventi o gli esperimenti sugli animali vivi (art. 11, 13, 14, 15, 16 cpv. 2-5);
- d. viola le prescrizioni concernenti la mattazione di animali (art. 20 e 21);
- e. intraprende pratiche vietate di cui nell'articolo 22 capoverso 2 lettere d-h,

è punito con l'arresto o la multa fino a 20 000 franchi, sempreché non sia applicabile l'articolo 27. Il tentativo e la complicità sono punibili.

Se l'autore ha agito per negligenza la pena è della multa.

2. Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene altrimenti alla presente legge o alle prescrizioni emanate in virtù della stessa oppure a una singola decisione notificatagli richiamando la pena comminata dal presente articolo è punito con la multa.

Art. 30 Prescrizione

La contravvenzione si prescrive in due anni, la pena per una contravvenzione in cinque anni.

Art. 31 Persone giuridiche e società commerciali

È applicabile l'articolo 6 della legge federale sul diritto penale amministrativo.

Art. 32 Azione penale

¹ L'azione penale e il giudizio dei reati incombono ai Cantoni. L'Ufficio veterinario federale può promuovere azione d'ufficio ai sensi dell'articolo 258 della legge federale sulla procedura penale.

² I reati secondo l'articolo 28 sono perseguiti e giudicati dall'Ufficio veterinario federale in virtù della legge federale sul diritto penale amministrativo. Se vi è simultaneamente infrazione doganale, l'inchiesta è condotta dall'amministrazione delle dogane; questa è pure competente per l'emanazione di un decreto penale in procedura abbreviata.

Sezione 12: Disposizioni esecutive

Art. 33 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione. Può autorizzare l'Ufficio veterinario federale ad emanare prescrizioni esecutive di natura tecnica.

² L'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni.

³ L'esecuzione al confine doganale, la procedura d'autorizzazione giusta l'articolo 5 e la sorveglianza del commercio internazionale di animali e di prodotti animali spettano però alla Confederazione.

Art. 34 Competenza degli organi di controllo

Gli organi incaricati dell'applicazione della presente legge hanno, nell'ambito del pertinente diritto procedurale, accesso a locali, impianti, veicoli, oggetti e animali; in tale funzione essi hanno qualità di agenti della polizia giudiziaria.

Art. 35 Alta vigilanza della Confederazione

Il Dipartimento federale dell'economia pubblica e il suo Ufficio veterinario esercitano l'alta vigilanza della Confederazione sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.

Art. 36 Disposizioni cantonali

¹ Se l'esecuzione della presente legge richiede disposizioni cantonali complete, i Cantoni sono tenuti ad allestirle.

² Le disposizioni cantonali d'esecuzione richiedono per la loro validità l'approvazione del Consiglio federale.

Sezione 13: Disposizioni finali

Art. 37 Abrogazione

È abrogato l'articolo 264 del Codice penale svizzero.

Art. 38 Referendum e entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Legge federale sull'adempimento dei compiti della Confederazione in materia di polizia di sicurezza

del 9 marzo 1978

Art. 1 Principio

I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione le forze di polizia che le occorrono per l'adempimento dei suoi compiti in materia di polizia di sicurezza, e in particolare per combattere il terrorismo.

Art. 2 Compiti

¹ Compiti in materia di polizia di sicurezza della Confederazione sono in particolare:

- a. la protezione delle missioni diplomatiche e dei posti consolari, delle organizzazioni e delle conferenze internazionali in Svizzera;
- b. la protezione dei capi di Stato e dei capi di Governo stranieri soggiornanti in Svizzera;
- c. la protezione delle autorità federali;
- d. la protezione degli edifici e di altri impianti importanti della Confederazione;
- e. la lotta contro gli attentati alla navigazione aerea;
- f. la garanzia dell'ordine pubblico conformemente all'articolo 16 della Costituzione federale.

² È riservato l'impiego dell'esercito per il servizio d'ordine.

Art. 3 Chiamata e impiego

¹ Il Consiglio federale fissa i contingenti necessari, li fa chiamare in servizio dai Cantoni e ne decide l'impiego. A tal fine consulta i Governi cantonali.

² Il Consiglio federale designa il comandante. Di regola affida il comando a un funzionario cantonale di polizia; in questo caso lo fa d'intesa con il Governo cantonale.

³ Il Consiglio federale può affidare a un Cantone un compito di polizia di sicurezza della Confederazione; in questo caso il Governo cantonale designa il comandante.

Art. 4 Spese

¹ Per l'attività al servizio della Confederazione, i funzionari di polizia cantonali sono istruiti ed equipaggiati a cura della Confederazione in stretta collaborazione con i Cantoni. La Confederazione può partecipare alla creazione e alla gestione di centri di formazione.

² La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di personale per la durata dell'istruzione e dell'impiego.

³ L'adempimento di compiti ordinari di protezione nei limiti della sovranità cantonale in materia di polizia non dà luogo a indennità.

⁴ La Confederazione può assegnare un contributo adeguato ai Cantoni che, nell'interesse della Confederazione, devono adempiere in misura straordinaria compiti in materia di polizia di sicurezza.

⁵ Conformemente all'articolo 16 capoverso 4 della Costituzione federale, le spese di un intervento federale sono a carico del Cantone che l'ha richiesto o causato, salvo che l'Assemblea federale non decida altrimenti.

⁶ Per la durata dell'incorporazione dei loro funzionari di polizia nella polizia di sicurezza della Confederazione, la Confederazione può versare ai Cantoni un'indennità di disponibilità, di cui il Consiglio federale fissa l'ammontare per uomo e per giorno.

⁷ È riservata la percezione di tasse in virtù di atti legislativi speciali.

Art. 5 Diritto applicabile durante il servizio

¹ Durante l'istruzione e l'impiego, i funzionari di polizia cantonali sottostanno al diritto federale.

² L'effettivo e la strutturazione del rapporto di servizio, inclusa la remunerazione, nonché l'esercizio del potere disciplinare sono retti dal diritto cantonale.

Art. 6 Sicurezza sociale; responsabilità

¹ I funzionari di polizia cantonali che, durante la propria attività al servizio della Confederazione, si ammalano o sono vittime di un infortunio, beneficiano degli stessi diritti di cui godono in caso di malattia o infortunio al servizio del Cantone. La Confederazione assume le spese nella misura in cui non siano coperte da un'assicurazione.

² La Confederazione risponde per i danni causati illecitamente dai funzionari di polizia cantonali nell'esercizio della loro attività al servizio della Confederazione. È applicabile la legge sulla responsabilità.

Art. 7 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale disciplina i particolari previa consultazione con i Governi cantionali.

² Il Consiglio federale collabora con i Governi cantionali. Quest'ultimi emanano le prescrizioni necessarie nell'ambito cantonale.

³ L'esecuzione incombe al Consiglio federale.

Art. 8 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

**Legge federale
sulla formazione professionale (LFP)**

del 19 aprile 1978

Titolo primo: Campo d'applicazione

Art. 1

¹ La legge disciplina:

- a. l'orientamento professionale;
- b. la formazione di base e il perfezionamento professionale nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nei settori bancario e assicurativo, nei trasporti, nell'industria alberghiera, in altre prestazioni di servizio e nell'economia domestica;
- c. la ricerca nel settore della formazione professionale.

² L'applicabilità della legge è subordinata al genere della professione e non a quello dell'azienda.

³ La legge non è applicabile alla formazione di base e al perfezionamento nelle professioni dell'educazione e della cura ai malati e nelle altre professioni sociali, della scienza, dell'arte, dell'agricoltura, della selvicoltura e della pesca.

⁴ Nel dubbio se una formazione debba essere considerata un tirocinio giusta la legge, decide l'autorità cantonale.

Titolo secondo: Orientamento professionale

Art. 2 Scopo

¹ L'orientamento professionale aiuta giovani e adulti, mediante l'informazione generale e la consulenza individuale, a scegliere la professione e gli studi, come anche a preparare la carriera professionale.

² La consulenza ai giovani avviene in collaborazione con i genitori, la scuola e l'economia e quella agli adulti in collaborazione con l'economia.

Art. 3 Natura facoltativa e gratuita

L'orientamento professionale è facoltativo e gratuito.

Art. 4 Compiti dei Cantoni

¹ I Cantoni provvedono a organizzare adeguatamente l'orientamento professionale e mantengono un ufficio centrale cantonale.

² Gli orientatori devono poter provare d'aver ricevuto una formazione specializzata, riconosciuta dalla Confederazione.

Art. 5 Compiti della Confederazione

¹ La Confederazione promuove l'orientamento professionale mediante contributi e altri provvedimenti.

² Essa provvede, in collaborazione con i Cantoni e le competenti associazioni professionali, alla formazione e all'aggiornamento degli orientatori professionali. Essa può ricorrere alla cooperazione di istituzioni adeguate e affidare loro, se necessario, la formazione degli orientatori professionali.

Titolo terzo: Formazione professionale di base**Capitolo primo: Scopo e generi****Art. 6** Scopo

La formazione professionale di base conferisce le capacità e conoscenze indispensabili all'esercizio di una professione. Approfondisce la cultura generale e promuove lo sviluppo della personalità e il senso di responsabilità. Essa costituisce inoltre il fondamento per il perfezionamento specializzato e generale.

Art. 7 Generi

La formazione professionale di base è data:

- a. mediante il tirocinio compiuto in un'azienda privata o pubblica, frequentando nel contempo la scuola professionale, tenuto conto che la formazione pratica è promossa con corsi intesi a conferire le capacità fondamentali (corsi d'introduzione);
- b. mediante il tirocinio in una scuola d'arti e mestieri o in una scuola d'arte applicata che, oltre alla formazione pratica, impartisca anche l'insegnamento professionale;
- c. mediante l'assolvimento di una scuola media di commercio pubblica o privata di utilità pubblica, i cui esami finali siano riconosciuti dalla Confederazione.

Capitolo secondo: Tirocinio**Sezione prima: Prescrizioni generali****Art. 8** Durata e inizio

¹ Il tirocinio dura almeno due anni. Esso dev'essere stabilito per anni interi. Nel caso di tirocinio graduale, i periodi di formazione dopo il primo grado durano almeno un anno. Il Dipartimento federale dell'economia pubblica (qui di seguito: «Dipartimento») può accordare deroghe dall'obbligo dell'anno intero qualora sussistano condizioni particolari.

² Il tirocinio professionale inizia con l'anno scolastico della scuola professionale frequentata. L'autorità cantonale decide le deroghe in singoli casi, dopo aver udito la scuola professionale.

³ Le prescrizioni sul tirocinio sono applicabili soltanto alle professioni per le quali è stato emanato un regolamento di tirocinio.

Art. 9 Apprendista

¹ È apprendista il giovane di almeno 15 anni compiuti, prosciolti dall'obbligo scolastico, che impari una professione assoggettata alla legge, in virtù di un contratto di tirocinio.

² In circostanze speciali, l'autorità cantonale può eccezionalmente ammettere come apprendista il giovane che compie i 15 anni durante l'anno civile in corso.

³ Se l'apprendista diventa maggiorenne durante il tirocinio o se un maggiorenne inizia il tirocinio, il rapporto soggiace parimente alla legge, in quanto essa non si riferisca solo ai minorenni, giusta la legge sul lavoro (art. 29 cpv. 1).

Art. 10 Maestro di tirocinio

¹ Nelle professioni assoggettate alla legge, gli apprendisti possono essere formati solo dai maestri di tirocinio che abbiano le capacità professionali e le qualità personali necessarie, che abbiano frequentato un corso d'istruzione per maestri di tirocinio e che offrano ogni garanzia di formarli adeguatamente, con comprensione e senza pericolo per la loro salute o moralità.

² È maestro di tirocinio il responsabile della gestione aziendale o un collaboratore da lui designato che soddisfa i requisiti.

³ Il Dipartimento può, a domanda dell'associazione professionale, prescrivere che il maestro di tirocinio abbia superato l'esame di professione o l'esame professionale superiore. Nelle professioni, per le quali sono organizzati ambedue gli esami, è sufficiente quello di professione.

⁴ L'autorità cantonale vieta al maestro di tirocinio la formazione di apprendisti se egli non adempie le condizioni del capoverso 1, se viola gravemente gli obblighi legali o se dagli esami intermedi o da quelli finali di tirocinio risulta che la formazione è insufficiente.

Art. 11 Formazione del maestro di tirocinio

¹ I Cantoni organizzano, in collaborazione con le associazioni professionali, corsi di formazione per maestri di tirocinio. Essi possono delegarne lo svolgimento alle associazioni cantonali. Per le professioni con pochi rapporti di tirocinio oppure nell'assenza di associazioni professionali cantonali, l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (qui di seguito «Ufficio federale») può delegare lo svolgimento dei corsi ad associazioni nazionali o regionali a loro domanda, per tutta la Svizzera, per una regione o per una regione linguistica.

² L'Ufficio federale stabilisce il programma minimo dei corsi e provvede, in collaborazione con i Cantoni e le associazioni professionali, alla formazione degli istruttori. Esso promuove inoltre il perfezionamento dei maestri di tirocinio.

³ Il maestro di tirocinio è obbligato a frequentare i corsi di formazione. Se è provata una formazione equivalente, l'autorità cantonale può autorizzare eccezioni conformemente alle direttive dell'Ufficio federale.

Art. 12 Regolamenti di tirocinio

¹ Il Dipartimento emana per le singole professioni un regolamento di tirocinio. Questo regolamento stabilisce segnatamente la denominazione della professione, lo scopo della formazione, la durata del tirocinio, le condizioni richieste all'azienda, il numero degli apprendisti formabili simultaneamente in un'azienda e il programma di tirocinio.

² Per le professioni, che sono esercitate soltanto in un Cantone, il Dipartimento può conferire al Cantone la facoltà di emanare il regolamento di tirocinio.

³ Per l'introduzione di un tirocinio sperimentale, l'Ufficio federale emana un regolamento provvisorio o conferisce tale facoltà al Cantone.

⁴ Il Dipartimento provvede, in collaborazione con le associazioni professionali, affinché i regolamenti di tirocinio siano adattati all'evoluzione nelle professioni. Coordina la formazione nelle professioni affini.

⁵ I regolamenti di tirocinio sono pubblicati nel Foglio federale.

Art. 13 Presupposti per l'emanazione di regolamenti

I regolamenti di tirocinio sono emanati soltanto per professioni che, riguardo alle capacità e conoscenze da acquisire, rivelano un'adeguata multi-

formità, non possono essere imparate solo empiricamente, consentono cambiamenti d'azienda e, di norma, costituiscono il fondamento della carriera professionale.

Art. 14 Tirocinio graduale. Tirocinio differenziato

¹ Se una professione comprende un vasto settore d'attività, il tirocinio può essere organizzato come tirocinio graduale o tirocinio differenziato. Il tirocinio graduale consiste in un tirocinio di base con esame finale di tirocinio e in un tirocinio supplementare con un nuovo esame finale. Nel tirocinio differenziato, i programmi d'insegnamento di professioni affini collimano durante un breve periodo d'introduzione.

² Nel tirocinio graduale, l'accesso al grado superiore può essere subordinato a determinate prestazioni minime all'esame finale di tirocinio nel grado inferiore, oppure al superamento di un esame d'ammissione.

Art. 15 Numero massimo degli apprendisti in un'azienda

¹ Il numero degli apprendisti che possono essere formati simultaneamente in un'azienda è stabilito nel regolamento in modo che sia garantita una formazione adeguata e accurata.

² Il numero degli apprendisti è proporzionato a quello dei lavoratori qualificati occupati e il numero degli apprendisti dello stesso anno di tirocinio a quello complessivo degli apprendisti.

³ In circostanze speciali, come carenza di posti di tirocinio adatti o fabbisogno straordinario di leve professionali, come anche per le aziende di tirocinio con istruttori a tempo pieno, l'autorità cantonale può, nel singolo caso, elevare temporaneamente il numero massimo di apprendisti, in quanto non sia pregiudicata la formazione adeguata.

Art. 16 Corsi d'introduzione

¹ Le associazioni professionali organizzano, nel quadro del tirocinio, corsi d'introduzione intesi a conferire le capacità fondamentali.

² L'Ufficio federale può, a domanda, esonerare dall'obbligo le professioni la cui struttura particolare non esige l'organizzazione di corsi d'introduzione.

³ La frequentazione dei corsi è obbligatoria per tutti gli apprendisti. Gli apprendisti delle aziende, che conferiscono le capacità fondamentali in un laboratorio aziendale o in altra forma equivalente, sono però esonerati dal corso d'introduzione. Il conferimento delle capacità fondamentali all'interno dell'azienda dev'essere coordinato con i corsi d'introduzione delle associazioni professionali.

⁴ I corsi d'introduzione sono svolti dalle associazioni professionali in collaborazione coi Cantoni. Essi devono essere coordinati con l'insegnamento professionale, senza che risulti ridotta la sua durata.

⁵ Per i corsi è emanato un regolamento che ne disciplina l'organizzazione, la durata, le materie, la coordinazione con l'insegnamento professionale e la copertura dei costi. Il regolamento è approvato dall'Ufficio federale.

⁶ La Confederazione promuove la formazione degli istruttori dei corsi d'introduzione.

Art. 17 Sussidi didattici per la formazione

¹ Per assicurare un'istruzione sistematicamente e metodicamente esatta degli apprendisti, l'associazione professionale competente elabora, in base al regolamento di tirocinio, un modello di guida per la formazione pratica nell'azienda. Il documento dev'essere consegnato all'apprendista in forma adeguata.

² Il maestro di tirocinio annota lo stato di formazione periodicamente, di regola ogni semestre, in un rapporto di formazione, che discute con l'apprendista. Il rapporto è comunicato al rappresentante legale.

³ Su proposta dell'associazione professionale competente, il Dipartimento può obbligare l'apprendista a tenere un libro di lavoro. Questo è controllato e vistato regolarmente dal maestro di tirocinio. Il regolamento d'esame può prescrivere una valutazione del libro di lavoro.

Art. 18 Modificazione dell'età minima e della durata di tirocinio

¹ Il Dipartimento può elevare, nel regolamento, l'età minima per il tirocinio, se il provvedimento è giustificato da speciali circostanze.

² Su proposta delle parti o della scuola professionale, l'autorità cantonale può abbreviare la durata del tirocinio, in singoli casi, segnatamente se l'apprendista già possiede conoscenze preliminari oppure ha compiuto un tirocinio in un'altra professione; essa può prolungarla, se lo scopo del medesimo non può presumibilmente essere conseguito nella durata normale, nonostante una formazione adeguata e accurata.

Art. 19 Tirocinio di handicappati

¹ Se un handicappato, a cagione dell'infermità, non può svolgere tutti i lavori prescritti nel programma di tirocinio, l'autorità cantonale decide se sussiste un rapporto di tirocinio giusta la legge.

² Per gli apprendisti handicappati, l'autorità cantonale può, se necessario, prolungare adeguatamente il tirocinio, esonerarli parzialmente dall'insegnamento e concedere loro agevolazioni al momento dell'esame finale di tirocinio.

Sezione seconda: Rapporto di tirocinio

Art. 20 Approvazione

¹ Il rapporto di tirocinio nelle professioni secondo la presente legge dev'essere approvato dall'autorità cantonale. L'approvazione ha effetto dall'inizio del tirocinio.

² Il maestro di tirocinio presenta il contratto all'autorità cantonale prima dell'inizio del tirocinio. Il Dipartimento stabilisce le professioni per le quali al contratto di tirocinio dev'essere allegato un certificato medico riferito alla professione. L'autorità cantonale approva il rapporto di tirocinio, se sono adempiute le condizioni, e trasmette a ciascuna parte contraente un esemplare del contratto approvato. All'apprendista sono inoltre consegnati il regolamento di tirocinio e d'esame come anche il programma d'insegnamento professionale.

³ Il contratto non è necessario se il maestro di tirocinio è nel contempo detentore dell'autorità parentale; tuttavia egli notifica per scritto il rapporto di tirocinio all'autorità cantonale prima dell'inizio del tirocinio.

⁴ La legge è applicabile al rapporto di tirocinio anche se il contratto è omesso o se il maestro di tirocinio non lo presenta affatto o per tempo o, come detentore dell'autorità parentale, non notifica affatto o per tempo il rapporto di tirocinio.

Art. 21 Tempo di prova

¹ Se le parti non hanno stabilito il tempo di prova nel contratto di tirocinio, sono considerati come tale i primi tre mesi trascorsi nell'azienda.

² La durata massima del tempo di prova di tre mesi (art. 344a cpv. 2 CO) può essere eccezionalmente prorogata, prima della sua scadenza, sino a sei mesi, per accordo fra le parti approvato dall'autorità cantonale.

³ Se il rapporto di tirocinio è sciolto durante il tempo di prova, il maestro di tirocinio avverte immediatamente per scritto l'autorità cantonale e la scuola professionale.

Art. 22 Obblighi del maestro di tirocinio

¹ Il maestro di tirocinio forma l'apprendista adeguatamente, sistematicamente e con comprensione, secondo il programma di tirocinio stabilito nel regolamento. Egli provvede affinché la formazione nell'azienda sia possibilmente ben coordinata con l'insegnamento delle materie professionali.

² Il maestro di tirocinio informa l'apprendista riguardo a tutti i provvedimenti importanti connessi con il rapporto di tirocinio e gli conferisce un adeguato diritto d'essere consultato. Se il tirocinio non si svolge normal-

mente, egli informa tempestivamente il rappresentante legale dell'apprendista.

³ L'apprendista può essere chiamato a eseguire solo i lavori che sono in relazione con la professione e non pregiudicano la formazione.

⁴ L'apprendista non può essere chiamato a eseguire lavori a cottimo.

⁵ Il maestro di tirocinio assicura l'apprendista contro gli infortuni e assume il pagamento dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni professionali. Nel contratto di tirocinio è disciplinata, con riserva della legislazione cantonale, l'assunzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali.

⁶ Il maestro di tirocinio comunica all'apprendista, entro tre mesi prima della fine del tirocinio, se potrà successivamente essere occupato nell'azienda.

Art. 23 Obblighi dell'apprendista e del suo rappresentante legale

¹ L'apprendista fa tutto il possibile per conseguire lo scopo della sua formazione. Egli si attiene alle istruzioni del maestro di tirocinio, esegue coscientemente i lavori assegnatigli e mantiene il segreto d'affari.

² Il rappresentante legale dell'apprendista sostiene, per il meglio, il maestro di tirocinio e la scuola professionale nell'adempimento dei loro compiti e promuove la buona intesa fra maestro di tirocinio, apprendista e scuola professionale.

Art. 24 Vigilanza

¹ L'autorità cantonale sorveglia il tirocinio. A tale scopo essa ordina un'ispezione d'azienda entro un congruo termine se i precedenti rapporti di tirocinio non offrono la garanzia di un'esecuzione conforme del medesimo. Essa può esigere informazioni dagli interessati come anche esaminare le guide per l'insegnamento, i rapporti di formazione e i libri di lavoro.

² In singoli casi, specialmente se un'azienda forma apprendisti per la prima volta, oppure se il maestro di tirocinio o il rappresentante legale dell'apprendista lo esige, l'autorità cantonale può indire un esame intermedio. In quanto vi sia un bisogno generale, il Cantone può prescrivere esami intermedi per tutti gli apprendisti di una professione e affidarne l'organizzazione all'associazione professionale, su proposta di quest'ultima.

³ Se l'ispezione dell'azienda o l'esame intermedio suscitano dubbi sulle attitudini dell'apprendista o sul successo del tirocinio o rivelano lacune nella formazione, l'autorità cantonale, udite le parti contraenti e, se necessario, la scuola professionale, prende i provvedimenti necessari. Se sono date le condizioni dell'articolo 25 capoverso 2, mette fine al tirocinio, revocandone l'approvazione.

Art. 25 Scioglimento

¹ Se il rapporto di tirocinio è sciolto di comune accordo o, per cause gravi, unilateralmente, il maestro di tirocinio avverte subito l'autorità cantonale e la scuola professionale. L'autorità cerca una possibile intesa fra le parti per il ristabilimento del rapporto.

² Se appare dubbio il successo del tirocinio o non è data garanzia d'adempimento delle prescrizioni legali, l'autorità cantonale può, udite le parti e la scuola professionale, mettere fine al rapporto di tirocinio, revocandone l'approvazione.

³ L'autorità cantonale, se un'azienda chiude per motivi economici o non può più formare apprendisti conformemente alle prescrizioni, provvede per quanto possibile affinché l'apprendista possa terminare normalmente il tirocinio.

Art. 26 Applicazione del Codice civile e giudizio delle contestazioni

¹ Il Codice delle obbligazioni è applicabile al rapporto di tirocinio, salvo disposizione contraria della legge.

² I Cantoni, che delegano a un'autorità amministrativa il giudizio in prima istanza di contestazioni di diritto civile derivanti dal contratto di tirocinio, ordinano la procedura secondo le norme della procedura civile e concedono i mezzi di ricorso dati dal diritto cantonale.

Sezione terza: Insegnamento professionale

Art. 27 Scuole professionali

¹ Le scuole professionali hanno un mandato autonomo di formazione. Esse conferiscono agli apprendisti, nell'ambito dell'insegnamento obbligatorio e di un eventuale insegnamento obbligatorio opzionale, le basi teoriche necessarie per l'esercizio della loro professione e promuovono con una formazione generale lo sviluppo della loro personalità. Se possibile, esse offrono, per gli apprendisti poco efficienti, corsi di ripetizione che servono a elaborare a fondo le materie obbligatorie. Esse possono svolgere segnatamente corsi facoltativi per apprendisti e corsi di perfezionamento o riqualificazione di lavoratori qualificati e di praticanti come anche di preparazione alle scuole superiori. Inoltre impartiscono l'insegnamento professionale ai giovani che ricevono la formazione empirica (art. 49 cpv. 3).

² Sono considerate scuole professionali anche le scuole d'arti e mestieri e le scuole d'arte applicata (art. 7 lett. b).

³ Le scuole d'arte applicata possono organizzare corsi preparatori dei tirocini di cui curano lo svolgimento.

⁴ I Cantoni istituiscono un servizio medico scolastico sufficiente.

Art. 28 Materie obbligatorie e numero di lezioni

Le materie obbligatorie e quelle obbligatorie opzionali e il rispettivo numero di lezioni sono stabiliti nei programmi d'insegnamento compilati dall'Ufficio federale. Quest'ultimi sono adeguati alle esigenze delle professioni e sono emanati simultaneamente ai corrispondenti regolamenti di tirocinio e d'esame.

Art. 29 Scuola media professionale

¹ A una scuola professionale, d'intesa con l'Ufficio federale, può essere aggregata una scuola media professionale. Quest'ultima, come complemento dell'insegnamento obbligatorio, conferisce agli apprendisti dotati e applicati una formazione più vasta che giova allo sviluppo professionale e individuale e che agevola loro anche l'accesso a cicli di formazione più impegnativi.

² L'Ufficio federale emana programmi d'insegnamento per le scuole medie professionali e ne disciplina l'organizzazione, le condizioni d'ammissione, la promozione e l'esame finale.

³ L'apprendista, se soddisfa, nell'azienda e nella scuola professionale, i presupposti per accedere alla scuola media professionale, ha diritto di frequentarla senza deduzione salariale.

Art. 30 Obbligo di frequentare l'insegnamento. Corsi facoltativi

¹ L'apprendista è obbligato a frequentare regolarmente l'insegnamento, secondo il programma per la sua professione, dall'inizio del tempo di prova e a conformarsi alle norme della scuola.

² Il maestro di tirocinio impone all'apprendista di frequentare l'insegnamento obbligatorio e gli concede il tempo necessario, senza deduzione di salario. Per l'insegnamento obbligatorio non può essere imposta all'apprendista alcuna tassa. L'apprendista, se soddisfa, nell'azienda e nella scuola, i presupposti per accedere ai corsi facoltativi, ha diritto di frequentarli senza deduzione salariale.

³ Udità la scuola professionale, l'autorità cantonale può esentare dall'insegnamento, in tutto o in parte, l'apprendista che comprovi una formazione equivalente o superiore.

Art. 31 Provvedimenti nel caso di prestazioni insufficienti

Se sussistono seri dubbi che un'apprendista, date le sue prestazioni alla scuola professionale, superi l'esame finale di tirocinio, la scuola avverte il maestro di tirocinio e il rappresentante legale dell'apprendista. Se le prestazioni non migliorano, la scuola propone all'autorità cantonale adeguati provvedimenti. Quest'ultima, udite le parti e la scuola professionale, prende le necessarie disposizioni, per conferire all'apprendista, secondo le possibilità, una

formazione corrispondente alle sue attitudini e inclinazioni. Essa può, se necessario, sciogliere il rapporto di tirocinio (art. 25).

Art. 32 Istituzione di scuole professionali

¹ I Cantoni danno agli apprendisti delle aziende situate sul loro territorio la possibilità di frequentare l'insegnamento obbligatorio e la scuola media professionale.

² A questo scopo, se non esistono scuole o corsi, riconosciuti dalla Confederazione, di associazioni professionali, di organizzazioni di utilità pubblica o di aziende, i Cantoni provvedono affinché siano istituite scuole professionali oppure agevolano mediante adeguati provvedimenti l'assolvimento di scuole e corsi in altri Cantoni.

³ Le scuole professionali sono formate secondo i gruppi professionali e possibilmente istituite come centri regionali. Se la zona d'attrazione per una professione si estende a più di un Cantone e se i Cantoni interessati non possono accordarsi riguardo alla sede della scuola, la medesima è stabilita dall'Ufficio federale.

Art. 33 Organizzazione dell'insegnamento

¹ L'organizzazione dell'insegnamento spetta ai Cantoni.

² Le classi sono costituite per professioni e nell'ambito di queste secondo gli anni di tirocinio. L'autorità cantonale può autorizzare eccezioni.

³ L'insegnamento obbligatorio è possibilmente concentrato su giornate di lavoro intere. Se dura più di un giorno settimanalmente, anche la parte rimanente è impartita in una sola volta.

⁴ L'apprendista, se l'insegnamento obbligatorio dura tutto il giorno, non può essere chiamato, nel medesimo giorno, a svolgere lavoro nell'azienda.

⁵ L'insegnamento obbligatorio, eccettuati ginnastica e sport, termina entro le ore 18. L'autorità cantonale può accordare deroghe per motivi imperativi.

⁶ Il programma annuo d'insegnamento può essere ripartito, con l'autorizzazione dell'Ufficio federale, in singoli blocchi.

⁷ All'apprendista dev'essere conferito un adeguato diritto di essere consultato nelle questioni inerenti alla scuola.

Art. 34 Corsi specializzati intercantonali

¹ In circostanze speciali, l'Ufficio federale, su proposta dell'associazione professionale competente o dei Cantoni interessati, può dichiarare obbligatorio, per tutte o singole materie, di frequentare, invece dell'insegnamento settimanale alla scuola professionale, un corso specializzato intercantonale. Il corso specializzato deve garantire che lo scopo dell'insegnamento sia me-

glio conseguibile e che non derivino spese eccessive né, per i partecipanti, svantaggi considerevoli.

² L'Ufficio federale emana per ciascun corso specializzato un regolamento disciplinante l'organizzazione del corso e la copertura delle spese.

³ Se l'aumento del numero d'apprendisti nella professione corrispondente consente l'istituzione di classi professionali, regionali o cantonali, il corso specializzato intercantonale è soppresso.

Art. 35 Requisiti del corpo insegnante

¹ L'insegnamento nelle scuole professionali è impartito da docenti con formazione tecnica e pedagogica. Lo stesso vale per i corsi di perfezionamento professionale (art. 50).

² Mediante ordinanza sono emanate prescrizioni particolareggiate sui requisiti del corpo insegnante.

³ Il corpo insegnante è tenuto ad aggiornarsi professionalmente.

Art. 36 Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale

¹ La formazione e l'aggiornamento dei docenti di ruolo e dei docenti incaricati delle scuole professionali, se non hanno luogo in un'università, spetta alla Confederazione. A tale scopo essa gestisce un istituto pedagogico svizzero di formazione professionale.

² L'istituto funge inoltre da servizio nazionale di documentazione per l'insegnamento professionale, valuta il materiale e i sussidi didattici e si occupa della ricerca nel settore dell'insegnamento professionale.

³ Il Dipartimento può affidargli altri compiti atti a promuovere la formazione professionale.

Art. 37 Provvedimenti dei Cantoni per l'aggiornamento dei docenti

¹ Secondo il bisogno e d'intesa con l'Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale, i Cantoni organizzano corsi integrativi per l'aggiornamento dei docenti.

² Essi possono dichiarare obbligatorio l'assolvimento di corsi d'aggiornamento.

Sezione quarta: Esame finale di tirocinio

Art. 38 Scopo

L'esame finale di tirocinio accerta se l'apprendista ha raggiunto le finalità descritte nel regolamento di tirocinio e nel programma d'insegnamento, che lo abilitano all'esercizio della sua professione.

Art. 39 Regolamenti

¹ Il Dipartimento emana, per ogni professione, un regolamento d'esame. Questo disciplina l'organizzazione e la durata dell'esame, le materie e la loro ripartizione eventuale in singoli campi (esami parziali), la considerazione di note della scuola professionale, l'apprezzamento e l'assegnazione delle note.

² Se l'istituzione di un tirocinio è ancora allo studio (art. 12 cpv. 3), il regolamento d'esame è emanato dall'Ufficio federale.

Art. 40 Obbligatorietà

¹ L'apprendista, in quanto non abbia già superato esami parziali, sostiene l'esame verso la fine del tirocinio o alla prima occasione a tirocinio ultimato. Se ne è impedito, vi provvede a impedimento cessato.

² Il maestro di tirocinio annuncia l'apprendista all'esame e gli concede il tempo necessario per sostenerlo, senza deduzione di salario. Inoltre, gli mette gratuitamente a disposizione, secondo le istruzioni dell'autorità esaminatrice, i locali, gli utensili e, se è il caso, il materiale, necessari all'esecuzione dei lavori d'esame, o ne rimborsa il prezzo.

³ Per l'esame finale di tirocinio non può essere imposta all'apprendista alcuna tassa.

Art. 41 Persone senza tirocinio e privatisti

¹ Il maggiorenne, che non ha imparato la professione giusta la presente legge, è ammesso all'esame finale di tirocinio, se ha esercitato la professione almeno per un tempo pari a una volta e mezzo la durata prescritta del tirocinio. Egli deve inoltre comprovare di aver frequentato l'insegnamento professionale o di aver acquisito in altro modo le conoscenze professionali.

² L'allievo di scuole specializzate private (privatista) è ammesso all'esame finale di tirocinio, se la sua formazione è conforme alle prescrizioni legali e regolamentari.

Art. 42 Organizzazione

¹ I Cantoni organizzano l'esame finale di tirocinio.

² Il Dipartimento può delegare l'organizzazione e lo svolgimento dell'esame finale di tirocinio di una professione, in tutto il Paese o in una parte di esso, per tutte o singole materie, alle associazioni professionali, su proposta di quest'ultime. Se il Dipartimento non usa tale facoltà, il Cantone può delegare l'organizzazione dell'esame ad associazioni professionali cantonali.

³ Le associazioni professionali emanano un regolamento sull'organizzazione dell'esame, che è sottoposto all'approvazione del Dipartimento o del Cantone.

⁴ Se il Dipartimento delega l'organizzazione dell'esame a un'associazione professionale, al Dipartimento e ai Cantoni è accordata un'adeguata rappresentanza nella commissione esaminatrice. L'Ufficio federale e i Cantoni sono autorizzati a sorvegliare l'esame.

⁵ Il capoverso 4 è applicabile per analogia alla delega dell'esame, da parte del Cantone, a un'associazione professionale.

Art. 43 Attestato di capacità

¹ Chi supera l'esame finale di tirocinio e ha terminato il tirocinio conformemente al contratto riceve un attestato di capacità, che lo autorizza a denominarsi impiegato od operaio qualificato. L'attestato è rilasciato dall'autorità cantonale.

² All'apprendista, che è impedito senza sua colpa di presentarsi all'esame, l'autorità cantonale può consegnare eccezionalmente l'attestato senza esame, se egli ha compiuto almeno due terzi del tirocinio, ha comprovato le sue capacità e non può presumibilmente presentarsi entro un anno.

³ Nel caso di esonero parziale dall'insegnamento professionale (art. 19 cpv. 2 e art. 30 cpv. 3), l'autorità cantonale può esonerare l'apprendista dall'esame nelle materie corrispondenti e consegnargli nondimeno l'attestato di capacità.

Art. 44 Ripetizione

¹ L'apprendista, se non supera l'esame, può ripeterlo il più presto dopo un semestre. Se non lo supera ancora, vi è riammesso per la terza e ultima volta dopo almeno un anno dalla ripetizione.

² Le ripetizioni comprendono solo le materie nelle quali l'esaminato aveva ottenuto una nota insufficiente all'esame precedente.

Art. 45 Equivalenza degli attestati esteri

Il Dipartimento, in generale, e l'Ufficio federale, nel singolo caso, possono equiparare all'attestato di capacità gli attestati esteri equivalenti.

Capitolo terzo: Scuole medie di commercio

Art. 46 Scopo

Le scuole medie di commercio conferiscono, in un ciclo d'insegnamento di tre o quattro anni, una cultura generale allargata e un'istruzione specializzata, che prepara l'allievo a esercitare un'attività professionale in un'azienda commerciale, in un'impresa per la prestazione di servizi o in un'amministrazione.

Art. 47 Riconoscimento dell'esame finale

¹ L'Ufficio federale, su proposta di un Cantone, può riconoscere l'esame finale di una scuola media di commercio pubblica o privata di utilità pubblica.

² Gli allievi di scuole medie di commercio non riconosciute sono ammessi a esami speciali organizzati dai Cantoni; questi esami devono soddisfare le esigenze valide per le scuole medie di commercio riconosciute.

³ Le scuole, che organizzano esami finali riconosciuti, o i Cantoni, che intendono organizzare esami giusta il capoverso 2, emanano un regolamento che sottopongono all'approvazione dell'Ufficio federale.

⁴ Chi ha superato l'esame finale secondo il capoverso 1 o 2 riceve il diploma. Può denominarsi impiegato qualificato. Egli è ammesso agli esami di professione e professionali superiori, come anche alle pertinenti scuole specializzate superiori.

Art. 48 Programma d'insegnamento

L'Ufficio federale emana un programma d'insegnamento per le scuole medie di commercio e determina i presupposti per il riconoscimento dell'esame finale.

Capitolo quarto: Formazione empirica

Art. 49

¹ La formazione empirica, giusta la presente legge, impartisce ai giovani soprattutto dotati praticamente le capacità e conoscenze indispensabili per padroneggiare semplici procedimenti di fabbricazione o di lavoro. Essa dura almeno un anno e deve abilitare i giovani a trasferirsi in un'altra azienda della stessa natura.

² Le parti devono concludere un contratto. Sono applicabili per analogia gli articoli 344 e 346a del Codice delle obbligazioni e gli articoli 9, 19 e 20 a 26 della presente legge.

³ I giovani che ricevono una formazione empirica sono tenuti a frequentare corsi d'insegnamento professionale, comprendenti materie professionali e di cultura generale. I Cantoni devono istituire per i praticanti classi speciali. Sono applicabili per analogia gli articoli 30, 32 e 33.

⁴ Chi ha assolto la formazione empirica riceve un attestato ufficiale. Quest'ultimo indica la durata della formazione empirica, la designazione della professione, il settore della professione e conferma l'assolvimento del corso d'insegnamento professionale. L'attestato è firmato dal datore di lavoro e dall'autorità cantonale.

⁵ La Confederazione promuove con contributi e altri provvedimenti i corsi organizzati da Cantoni, scuole professionali, associazioni professionali o al-

tre organizzazioni, intesi a introdurre i praticanti in un'attività professionale, a prepararli a un tirocinio professionale (ad es. classi aziendali, pretirocini), a promuovere la loro mobilità professionale o la loro cultura generale.

Titolo quarto: Perfezionamento professionale

Art. 50 Principio

¹ Il perfezionamento professionale giova ai lavoratori qualificati e ai praticanti per ampliare o adeguare la loro formazione professionale di base all'evoluzione tecnica ed economica e per migliorare la loro cultura generale, affinché possano promuovere la loro mobilità professionale e assumere compiti più impegnativi.

² A tale scopo, la Confederazione promuove con contributi e altri provvedimenti i corsi organizzati da Cantoni, scuole professionali, associazioni professionali o altre organizzazioni, che hanno per oggetto segnatamente il perfezionamento, la riqualificazione, l'introduzione in speciali settori professionali o la preparazione a scuole secondo gli articoli 58 a 61. Essa sostiene inoltre istituzioni o provvedimenti, che agevolano la permeabilità tra singoli sistemi di formazione.

³ La Confederazione può riconoscere istituzioni, che promuovono la carriera professionale in altro modo, usando procedimenti diversi dai corsi o dagli esami secondo gli articoli 51 a 57, e affidare loro determinati compiti. L'ordinanza ne disciplina le condizioni.

Capitolo primo: Esame di professione ed esame professionale superiore

Art. 51 Generi d'esame

¹ Le associazioni professionali possono organizzare esami di professione ed esami professionali superiori riconosciuti dalla Confederazione. Per le singole professioni, possono essere organizzati l'esame di professione o l'esame professionale superiore o ambedue gli esami.

² Le associazioni professionali, che intendono organizzare tali esami, emanano un regolamento che sottopongono all'approvazione del Dipartimento. L'ordinanza ne disciplina le condizioni.

Art. 52 Scopo

¹ L'esame di professione accerta se il candidato possiede le attitudini e le conoscenze professionali necessarie per adempiere la funzione di capo o per svolgere una funzione professionale, i cui requisiti sono considerevolmente superiori a quelli del tirocinio professionale.

² L'esame professionale superiore accerta se il candidato possiede le attitudini e le conoscenze necessarie per dirigere autonomamente un'azienda o soddisfare nella sua professione esigenze più elevate.

Art. 53 Ammissione

¹ All'esame di professione o a quello professionale superiore è ammesso chi gode dei diritti civili, possiede l'attestato di capacità dell'esame finale di tirocinio per la professione considerata o un attestato equivalente e, dopo il tirocinio, ha esercitato la professione durante il periodo prescritto dal regolamento.

² Se in una professione sono organizzati l'esame di professione e l'esame professionale superiore, il candidato, di regola, è ammesso al secondo solo se ha superato il primo e da allora ha esercitato la professione per almeno due anni.

³ Il regolamento può derogare alle predette condizioni di ammissione, se ciò è giustificato dalle circostanze.

Art. 54 Vigilanza della Confederazione

¹ Gli esami di professione e gli esami professionali superiori sono sottoposti alla vigilanza della Confederazione.

² Gli esami sono sorvegliati da rappresentanti della Confederazione, designati dall'Ufficio federale.

Art. 55 Attestato professionale e diploma

¹ Chi ha superato l'esame di professione riceve l'attestato professionale.

² Chi ha superato l'esame professionale superiore riceve il diploma.

³ Il nome dei loro titolari è pubblicato e iscritto, per professione, in un registro, che ciascuno può consultare.

Art. 56 Titolo

¹ Il titolare dell'attestato professionale o del diploma è autorizzato a portare il titolo stabilito nel regolamento.

² Per il titolare dell'attestato professionale può essere usata la denominazione della professione, con l'aggiunta «con attestato professionale federale».

³ Per il titolare del diploma può essere usata la denominazione della professione, con l'aggiunta «diplomato» o preceduta da «maestro».

⁴ È riservato l'uso di titoli all'interno dell'azienda secondo le istruzioni della direzione (designazione delle funzioni).

⁵ Il Dipartimento, in generale, e l'Ufficio federale, nel singolo caso, possono equiparare all'attestato professionale o al diploma gli attestati esteri equivalenti.

Art. 57 Ripetizione

¹ Chi non supera l'esame di professione o l'esame professionale superiore, vi è riammesso il più presto dopo un anno. Se non lo supera ancora, vi è riammesso per la terza e ultima volta dopo almeno tre anni dal primo esame.

² Il secondo esame comprende solo le materie nelle quali l'esaminato non ha ottenuto almeno la nota «bene», il terzo per contro tutte le materie del secondo.

Capitolo secondo: Scuole dei tecnici

Art. 58

¹ La Confederazione promuove la formazione nelle scuole dei tecnici, che abilitano i loro allievi ad assumere compiti tecnici e funzioni dirigenziali a livello medio.

² Il Dipartimento stabilisce esigenze minime circa l'ammissione, i programmi d'insegnamento e gli esami.

³ Chi supera l'esame finale in una scuola dei tecnici riconosciuta dalla Confederazione è autorizzato a denominarsi pubblicamente «tecnico ST».

Capitolo terzo: Scuole tecniche superiori (scuole d'ingegneria)

Art. 59

¹ La Confederazione promuove la formazione nelle scuole tecniche superiori (scuole d'ingegneria), che conferiscono ai loro allievi nozioni teoriche e pratiche d'ingegneria, comprendenti materie di matematica, scienze naturali e ingegneristiche o tecnica edile (architettura) e cultura generale e li preparano ad applicare autonomamente i risultati della scienza e della ricerca alla produzione e allo sviluppo industriali oppure in altri settori specializzati.

² Il Dipartimento stabilisce esigenze minime per l'ammissione, i programmi d'insegnamento e gli esami.

³ Chi supera l'esame finale in una scuola tecnica superiore riconosciuta dalla Confederazione è autorizzato a denominarsi pubblicamente «ingegnere STS». Per i settori di formazione, nei quali la designazione «ingegnere STS» non è usuale, il titolo è determinato dal Dipartimento.

Capitolo quarto: Scuole superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione

Art. 60

¹ La Confederazione promuove la formazione nelle scuole superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione, che conferiscono ai loro allievi nozioni fondamentali di scienze economiche e una cultura generale allargata e li abilitano ad assumere compiti impegnativi di economia aziendale nell'economia e nell'amministrazione.

² Il Dipartimento stabilisce esigenze minime per l'ammissione, i programmi d'insegnamento e gli esami.

³ Chi supera l'esame finale in una scuola superiore per i quadri dell'economia e dell'amministrazione, riconosciuta dalla Confederazione, è autorizzato a denominarsi pubblicamente «economista aziendale SSQEA».

Capitolo quinto: Altre scuole specializzate superiori

Art. 61

¹ La Confederazione promuove la formazione in altre scuole specializzate superiori con contributi o altri provvedimenti.

² Il Dipartimento può stabilire, per queste scuole, esigenze minime circa l'ammissione, i programmi d'insegnamento e gli esami e determinare il titolo dei diplomati.

Titolo quinto: Ricerca sulla formazione professionale

Art. 62

¹ La Confederazione promuove la ricerca sulla formazione professionale. Questa chiarisce, in collaborazione con l'economia e le istituzioni della formazione professionale e secondo metodi scientifici, in particolare le questioni fondamentali della formazione pratica e del perfezionamento, come anche dell'insegnamento professionale, determina tempestivamente la necessità di un adeguamento della formazione professionale all'evoluzione tecnica, economica e sociale e lo preordina.

² Il Dipartimento può affidare all'Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale oppure ad altri istituti appropriati compiti di ricerca e accordare contributi per studi e ricerche nel campo dell'orientamento e della formazione professionali.

Titolo sesto: Contributi federali**Art. 63** Norma e condizioni generali

¹ La Confederazione assegna contributi nell'ambito della presente legge e nel limite dei crediti concessi per:

- a. le istituzioni e i provvedimenti dell'orientamento e della formazione professionali;
- b. la costruzione di edifici destinati alla formazione professionale, all'alloggio di apprendisti o alunni di corsi e scuole secondo gli articoli 50 e 58 a 61 oppure all'insegnamento obbligatorio della ginnastica e dello sport per apprendisti.

² I contributi federali sono assegnati solo per istituzioni e provvedimenti che non perseguono uno scopo lucrativo e che sono accessibili a tutte le persone adempienti le condizioni d'età e di formazione preliminare. L'istituzione o il provvedimento deve inoltre soddisfare un'esigenza ed essere organizzato funzionalmente; il funzionamento dell'istituzione o l'esecuzione del provvedimento devono inoltre essere assicurati da persone qualificate.

³ Il contributo federale è assegnato, di regola, soltanto se anche il Cantone assegna un contributo adeguato.

⁴ L'ordinanza disciplina le altre condizioni d'assegnazione dei contributi e le spese computabili.

⁵ I contributi ai Cantoni sono graduati secondo la legislazione sulla perequazione finanziaria.

Art. 64 Importo dei contributi

¹ Il contributo federale, secondo la capacità finanziaria dei Cantoni, è del 30 al 50 per cento delle spese per:

- a. le istituzioni e i provvedimenti dell'orientamento professionale (art. 5);
- b. le scuole d'arti e mestieri e le scuole d'arte applicata (art. 7 lett. b), le scuole professionali (art. 27) e le scuole medie professionali (art. 29);
- c. i corsi per praticanti (art. 49 cpv. 5);
- d. le scuole tecniche superiori (scuole d'ingegneria) (art. 59) e le scuole superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione (art. 60).

² Il contributo federale, secondo la capacità finanziaria dei Cantoni, è del 25 al 40 per cento delle spese per:

- a. le scuole medie di commercio (comprese le scuole d'amministrazione), (art. 7 lett. c);
- b. i corsi d'introduzione (art. 16);
- c. i corsi specializzati intercantonali (art. 34);
- d. i corsi di formazione e d'aggiornamento di docenti (art. 37 cpv. 1);
- e. gli esami finali di tirocinio (art. 38 a 44);
- f. i corsi di perfezionamento (art. 50);
- g. le scuole dei tecnici (art. 58) e le altre scuole specializzate superiori (art. 61);

- h. gli studi e le ricerche nel campo dell'orientamento e della formazione professionali (art. 62 cpv. 2);
- i. le costruzioni (art. 63 cpv. 1 lett. b).

³ Il contributo federale, secondo la capacità finanziaria dei Cantoni, è del 15 al 30 per cento delle spese per altri provvedimenti intesi a promuovere la formazione professionale, segnatamente per:

- a. i corsi d'istruzione dei maestri di tirocinio (art. 11), degli istruttori per corsi d'introduzione (art. 16 cpv. 6) e dei periti d'esame;
- b. gli esami di professione e quelli professionali superiori (art. 51 a 57);
- c. i periodici specializzati pubblicati da associazioni professionali o di categoria che giovano all'orientamento o alla formazione professionali;
- d. i libri di testo dell'insegnamento obbligatorio per gli apprendisti appartenenti a piccole minoranze linguistiche.

Titolo settimo: Esecuzione della legge**Capitolo primo: Organizzazione e compiti delle autorità****Art. 65** Cantoni

¹ L'esecuzione della legge spetta ai Cantoni, salvo che essa disponga altrimenti. Quest'ultimi sono tenuti a cooperare fra di loro.

² I Cantoni emanano le prescrizioni esecutive, in quanto non spettino alla Confederazione, e designano le autorità competenti. Essi provvedono a una efficace vigilanza sui rapporti di tirocinio e sulle scuole professionali e a una stretta collaborazione fra le autorità competenti per la formazione professionale, l'orientamento professionale, il collocamento e l'esecuzione della legge sul lavoro, come anche fra dette autorità e le associazioni interessate.

³ I Cantoni presentano periodicamente all'Ufficio federale un rapporto sull'esecuzione.

Art. 66 Confederazione

¹ La Confederazione esegue i provvedimenti di sua competenza ed esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge. Questi compiti, nella misura in cui non competono al Consiglio federale o al Dipartimento, spettano all'Ufficio federale.

² Il Consiglio federale, uditi i Cantoni e le associazioni, emana le prescrizioni esecutive. I Cantoni, le associazioni professionali e quelle della formazione professionale sono pure uditi prima di emanare i regolamenti di tirocinio e d'esame e i programmi d'insegnamento, come anche prima di disporre altri provvedimenti di portata generale.

³ Il Consiglio federale nomina una commissione federale della formazione professionale, incaricata di esprimere il parere, ad orientamento delle autorità federali, riguardo a quesiti fondamentali della legislazione e dell'esecuzione. Essa è autorizzata a presentare proposte di moto proprio.

Capitolo secondo: Giurisdizione amministrativa**Art. 67 Decisioni**

¹ Le decisioni, comprese quelle su ricorso, sono comunicate per scritto.

² Le decisioni che respingono una domanda e le decisioni su ricorso sono inoltre motivate e corredate di chiarimenti giuridici che indicano l'autorità e i termini di ricorso.

Art. 68 Autorità di ricorso

Le autorità di ricorso sono:

- a. l'Ufficio federale, per le decisioni su
 - l'ammissione a esami di professione e a quelli professionali superiori come anche ai corsi di studio e di formazione di docenti e orientatori, organizzati dalla Confederazione;
 - il rifiuto dell'attestato professionale, del diploma o dell'attestato per corsi di studio e corsi per la formazione di docenti e orientatori;
- b. un'autorità cantonale di ricorso, designata dal Cantone, per le decisioni di autorità cantonali;
- c. il Dipartimento, per le decisioni, comprese quelle su ricorso, dell'Ufficio federale;
- d. il Consiglio federale, per le decisioni su ricorso del Dipartimento e le decisioni cantonali su ricorso, contro le quali, giusta gli articoli 97 segg. della legge federale sull'organizzazione giudiziaria, non è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, eccettuate quelle su ricorso concernenti il risultato di esami;
- e. il Tribunale federale, per altre decisioni su ricorso del Dipartimento e per le decisioni cantonali su ricorso, eccettuate le decisioni su ricorso, concernenti l'ammissione a esami e corsi, che sono definitive.

Art. 69 Procedura di ricorso

La procedura di ricorso è disciplinata, quanto al Tribunale federale, secondo gli articoli 103 segg. della legge federale sull'organizzazione giudiziaria, quanto ad altre autorità federali di ricorso, secondo gli articoli 44 segg. della legge federale sulla procedura amministrativa e, quanto alle autorità cantonali di ricorso, secondo il diritto cantonale.

Capitolo terzo: Disposizioni penali**Art. 70 Responsabilità del maestro di tirocinio**

¹ Il maestro di tirocinio che:

- a. forma o fa formare apprendisti in una professione assoggettata alla legge, sebbene ciò gli sia stato vietato (art. 10 cpv. 4);
- b. omette di concludere il contratto di tirocinio oppure il contratto di formazione empirica, non lo sottopone affatto o per tempo all'autorità

cantonale ovvero, come detentore dell'autorità parentale, non notifica affatto o per tempo il rapporto di tirocinio o di praticante;

c. viola i suoi obblighi rispetto all'apprendista, è punito con la multa.

² Nei casi di colpa lieve può essere pronunciata, invece della multa, un'ammonizione. Se il maestro di tirocinio viola gravemente gli obblighi rispetto all'apprendista, può essere pronunciato l'arresto.

³ Se il sostituto del responsabile della gestione aziendale, incaricato della formazione professionale, commette un reato, è punito egli stesso; il responsabile della gestione aziendale è punito soltanto se conosceva il reato e ha omesso di impedirlo o se non ha usato tutta la diligenza per conseguire dal sostituto l'adempimento delle prescrizioni.

⁴ Se il reato è commesso nell'azienda di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o di una società in accomandita, sono punite le persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa.

Art. 71 Responsabilità dell'apprendista

¹ L'apprendista che:

- a. manca, senza giustificazione, dall'insegnamento obbligatorio nonostante l'avvertimento della scuola o lo disturba intenzionalmente e ripetutamente;
- b. manca, senza giustificazione, da un corso d'introduzione nonostante l'avvertimento della direzione del corso o lo disturba intenzionalmente e ripetutamente;
- c. non si presenta, senza motivi plausibili, all'esame intermedio (art. 24) o all'esame finale di tirocinio (art. 40 cpv. 1);

è punito con la multa.

² Nei casi di colpa lieve, può essere pronunciata, invece della multa, un'ammonizione; sono riservate le competenze disciplinari delle autorità scolastiche, delle commissioni per i corsi d'introduzione e delle commissioni esaminatrici.

³ Le presenti disposizioni s'applicano per analogia alla formazione empirica.

Art. 72 Abuso di titoli

Chiunque:

- a. si spaccia per impiegato od operaio qualificato, senza aver conseguito l'attestato di capacità;
- b. si attribuisce un titolo protetto da un regolamento d'esame di professione o d'esame professionale superiore, senza aver superato il corrispondente esame, oppure si attribuisce un titolo atto a suscitare l'impressione che egli abbia superato l'esame di professione o professionale superiore;

c. si attribuisce un titolo nel senso degli articoli 58 a 61, senza aver superato il corrispondente esame finale, è punito con l'arresto o con la multa.

Art. 73 Negligenza. Procedimento penale

¹ Le infrazioni secondo gli articoli 70 a 72 sono punibili anche se sono commesse per negligenza.

² Il procedimento penale spetta ai Cantoni.

Titolo ottavo: Disposizioni finali

Art. 74 Modificazione del diritto vigente

La legge federale del 19 marzo 1965 sul sussidiamento delle spese cantonali per borse di studio è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. h

¹ Ai fini del sussidiamento contano le spese per l'assegnazione di borse di studio presso gl'istituti seguenti:

h. Istituzioni e provvedimenti di formazione professionale nell'industria, nell'artigianato, nel commercio e nei servizi dell'economia domestica (cfr. art. 34^{ter} cpv. 1 lett. g Cost.).

Art. 75 Abrogazione

Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge federale del 20 settembre 1963 sulla formazione professionale.

Art. 76 Corsi di formazione per maestri di tirocinio

Chi ha già formato con successo almeno due apprendisti prima dell'entrata in vigore della legge e continua a offrire la sicurezza a tale riguardo non è tenuto a frequentare un corso di formazione per maestri di tirocinio (art. 11).

Art. 77 Formazione nell'economia domestica

¹ L'insegnamento dell'economia domestica è disciplinato in un'ordinanza speciale.

² Il tirocinio nelle professioni dell'economia domestica dura almeno un anno. Il Consiglio federale può, se necessario, prevedere altre deroghe alla presente legge.

Art. 78 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.